

Seznam splošnih in dopolnilnih pogojev

1. Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti	
PG-aod/25-9	2
2. Splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)	
PG-aop/22-3	6
3. Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska	
PG-aka/25-9	8
4. Dopolnilni pogoji za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilih	
PG-aka-opr/25-9	14
5. Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence MINI	
PG-aas-mini/24-6	15
6. Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence PLUS	
PG-aas-plus/24-6	18
7. Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistence COMFORT	
PG-aas-comf/24-6	21
8. Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila	
PG-prz/22-3	25
9. Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi	
PG-nvd-NMV/20-2	27

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
- **sozavarovana oseba**
oseba, na katero se poleg zavarovanca razširja zavarovalno kritje;
- **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalna premija**
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
- **zavarovalni primer**
dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje odškodninskih zahtevkov oškodovanca;
- **zavarovalna vsota**
znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera;
- **odškodnina**
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;
- **vozilo**
vozilo, ki je navedeno v zavarovalni polici in na katero se zavarovanje nanaša;
- **uporaba vozila**
vsaka uporaba vozila, ki je skladna s funkcijo vozila kot prevoznega sredstva;
- **povečana nevarnost**
riziko, za katerega je določena dodatna premija;
- **razširitev kritja**
po dogovoru dodatno zavarovalno kritje.

1. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovalnica povrne škodo, ki je posledica uveljavljanja odškodninskih zahtevkov tretjih oseb na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in posesti vozila, navedenega v polici, prišlo do:
 - 1) smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja);
 - 2) uničenja ali poškodovanja stvari (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari).
- (2) Poleg lastnika vozila so zavarovane vse osebe, ki imajo po volji lastnika opravke z vozilom (uporabnik, voznik, upravljalca, manipulator, sprevidnik, katekol priklonno vozilo, ki je last zavarovanca, ko je odklopljeno. Krite velja le za tista priklonna vozila, ki jih po zakonodaji ni potrebno registrirati.
- (3) Z zavarovanjem motornega vozila je krita tudi škoda, ki jo povzroči priklonno vozilo, dokler je speto z njim in potem, ko ločeno od motornega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim. Isto velja za vsako vlečeno vozilo, ki ga zaradi okvare ali drugega vzroka vleče zavarovano vozilo. Za škodo, ki jo povzroči priklonno vozilo, dokler je speto z vlečnim vozilom in potem, ko ločeno od vlečnega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim, oškodovancu solidarno odgovarjata lastnik vlečnega vozila in priklonnega vozila. Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode od odgovornostne zavarovalnice vlečnega vozila ali priklonnega vozila.
- (4) Z zavarovanjem motornega vozila je krita tudi škoda, ki jo povzroči katerokoli priklonno vozilo, ki je last zavarovanca, ko je odklopljeno. Krite velja le za tista priklonna vozila, ki jih po zakonodaji ni potrebno registrirati.
- (5) Zavarovalno kritje po teh pogojih je podano izključno v obsegu in skladno z zahtevami veljavnega zakona, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu. Če je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija, se zavarovalno kritje po teh pogojih razširja tudi na primere, ko vozilo ne opravlja prevozne funkcije, temveč izven prometne situacije v mirovanju opravlja delovno funkcijo oziroma služi kot vir energije delovni napravi.
- (6) Dogovorjeni zavarovalni vsoti za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja neke osebe in za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari predstavljata zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice

za vsak posamezni zavarovalni primer, ne glede na število oškodovancev. Več časovno povezanih škod predstavlja en zavarovalni primer, če škode nastanejo zaradi istega vzroka.

Ob zvišanju predpisanih najnižjih zavarovalnih vsot veljajo višje zavarovalne vsote tudi za zavarovalne primere iz veljavnih zavarovalnih pogodb, sklenjenih pred povišanjem zavarovalnih vsot, ki so nastali po uveljavitvi povišanja. Denarni zneski predpisanih najnižjih zavarovalnih vsot se zvišujejo v skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu.

2. člen - Nezavarovane nevarnosti

- (1) Iz zavarovalnega kritja so izključeni odškodninski zahtevki:
 - 1) ki po pogodbi ali po posebnem pisnem dogovoru presegajo obseg obveznosti, ki izvira iz pravnih predpisov o odgovornosti;
 - 2) ki se nanašajo na stvari, ki jih ima zavarovanec ali kaka druga zavarovana oseba na skrbi, zlasti če jih prevaža, uporablja ali hrani;
 - 3) voznika vozila, s katerim je bila povzročena škoda;
 - 4) zavarovalca, lastnika, solastnika in skupnega lastnika vozila, s katerim je bila povzročena škoda, in sicer za škodo na stvareh;
 - 5) oškodovancev, ki jim je škoda nastala:
 - zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah in dejavnostih, vključno z dirkami, tekmovanji, usposabljanjem, preskušanjem in demonstracijami na omejenem in označenem območju;
 - zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
 - zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek;
 - kadar vozilo v mirovanju izven prometne situacije funkcionalno obratuje kot delovna naprava ali služi za vir energije delovni napravi razen, če je to posebej dogovorjeno in je obračunana dodatna premija.
 - (2) Če je s premijskim cenikom za povečano nevarnost določena dodatna premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica:
 - 1) pravico od zavarovanca in sozavarovane osebe izterjati del odškodnine z zamudnimi obrestmi in stroški v razmerju med dodatno premijo, ki ni bila plačana in premijo, ki bi zaradi povečane nevarnosti morala biti plačana, vendar največ do zneska za uveljavljanje povračila, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu;
 - 2) pravico od zavarovanca in sozavarovane osebe izterjati del odškodnine z zamudnimi obrestmi in stroški po določbi prejšnje točke tudi takrat, kadar je prepustil vozilo v upravljanje osebi z lastnostmi, ki pomenijo povečano nevarnost in se zanjo zahteva plačilo dodatne premije.
- Za povečano nevarnost se skladno s premijskim cenikom za zavarovanje avtomobilske odgovornosti šteje posest in uporaba vozila:
- dana v odplačni najem (kot npr. rent-a-car, car sharing, ipd.), ne glede na to, ali je najemodajalec lastnik vozil ali ne (torej ne glede na to, ali so mu bila vozila na razpolago dana prek financiranja ali leasinga);
 - za taksi službo;
 - za prevoz potnikov, ki se uporablja v komercialne namene, kamor se ne šteje dejavnost taksi službe;
 - pri testnih vožnjah, ki jih proizvajalci, prodajalci ali zastopniki vozil izročajo osebam z namenom testiranja lastnosti vozil;
 - pri prevozu nevarnih snovi;
 - ki ga vozi voznik z manj kot 3 leti voznških izkušenj ali voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo. Voznške izkušnje se pričnejo šteti z dnem prve pridobitve voznškega dovoljenja ustrezne kategorije.

3. člen - Izguba zavarovalnih pravic

- (1) Zavarovanec in sozavarovane osebe izgubijo svoje pravice iz zavarovanja:
 - 1) če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to predvideno za takšno vozilo;
 - 2) če voznik ni imel veljavnega voznškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;

- 3) če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto voziško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega voziškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema voziškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti voziškega dovoljenja;
- 4) če voznik ni imel veljavnega dovoljenja, potrdila, licence oziroma druge listine, katere pridobitev je predpisana za upravljanje z vozilom takšne vrste, oziroma mu je bila listina odvzeta ali mu je bila izrečena prepoved upravljanja takšnega vozila;
- 5) če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:
 - a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač krvi več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka;
 - b) če negledena količina alkohola v organizmu kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje pri uporabi vozila;
 - c) če je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
 - d) če se po nesreči izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče.
 Šteje se, da je voznik pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
 - e) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje pri uporabi vozila zaradi uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali če po nesreči uživa prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče;
 - f) če se po nesreči izmakne preiskavi ali jo odkloni oziroma odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu.
- 6) če je voznik škodo povzročil namenoma;
- 7) če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno; Šteje se, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, če ni imelo veljavnega tehničnega pregleda, potrdila o rednem oziroma periodičnem pregledu ali se pri njegovi uporabi niso upoštevali veljavni predpisi o potrebni tehnični opremljenosti vozila;
- 8) če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi nemudoma posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

- (2) Zavarovanec in sozavarovane osebe ne izgubijo svojih pravic po prejšnjih določbah tega člena:

- 1) če zavarovanec oziroma sozavarovana oseba dokaže:
 - a) da ni kriv za obstojanje okoliščin iz 2), 4), 7) in 8) točke (1) odstavka tega člena;
 - b) da nastanek škode ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo ali uživanjem prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
- 2) za del škode, za katero je odgovoren oškodovanec, ker je pristal, da se prevaža z vozilom pod okoliščinami iz 1), 2), 3), 4), 5) in 7) točke (1) odstavka tega člena (deljena odgovornost), in so mu te okoliščine morale biti znane, če ta del škode zavarovalnica izplača, čeprav je oškodovanec zahtevke v tem delu neutemeljen.
- (3) Zavarovalnica ima pravico od zavarovanca in odgovornih oseb, ki so izgubile svoje pravice iz zavarovanja po (1) odstavku tega člena, uveljavljati povračilo izplačanih zneskov skupaj z obrestmi in stroški, vendar največ do zneska, ki ga določa Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu. V primeru iz 6) točke (1) odstavka tega člena pa lahko zavarovalnica uveljavlja povračilo v celoti.

4. člen - Zavarovančeve obveznosti

- (1) Zavarovanec je dolžan obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru najpozneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.
- (2) Zavarovanec mora po svojih najboljših močeh pomagati zavarovalnici pri razjasnitvi vprašanja odgovornosti. Zato ji mora dati samo resnične in izčrpne podatke o poteku nesreče in njenih okoliščinah.
- (3) Če so proti zavarovancu ali osebi, za katero on odgovarja, uvedene kazenske poizvedbe ali kazenska preiskava, ali če je vložena obtožnica, ali če je izdana odločba v upravno-kazenskem postopku, je zavarovanec dolžan o tem nemudoma obvestiti zavarovalnico, četudi ji je zavarovalni primer že prijavil.
- (4) Če so na zavarovanca postavljeni odškodninski zahtevki ali je proti njemu vložena odškodninska tožba, ali premoženjsko-pravni zahtevek

v kazenskem postopku, mora o tem brez vsakega odlašanja obvestiti zavarovalnico in ji dostaviti vse listine, ki vsebujejo te zahtevke.

- (5) Zavarovanec mora vodstvo pravde zaupati zavarovalnici in dati pravdno pooblastilo tisti osebi, ki jo določi zavarovalnica.
- (6) Zavarovanec mora obravnavanje odškodninskih zahtevkov prepustiti zavarovalnici, zaradi česar ni upravičen, da bi zahtevke zavrnil, zlasti pa jih ne sme pripoznati.
- (7) Kršitev teh obveznosti ima za posledico zmanjšanje dajatev zavarovalnice za toliko, za kolikor je škoda zaradi teh kršitev večja. Pri tem je mišljena zlasti škoda zaradi pravnih stroškov in zamudnih obresti.

5. člen - Obveznosti zavarovalnice

- (1) Zavarovalnica je dolžna ob sklenitvi zavarovanja zavarovalcu izročiti veljavne zavarovalne pogoje, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe.
- (2) Zavarovalnica je dolžna preučiti odškodninske zahtevke tako po temelju kot po višini, poravnati upravičene zahtevke v rokih, določenih s predpisi odškodninskega prava ter poskrbeti za obrambo zavarovanca pred neutemeljenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki. Če zavarovalnica krši to svojo obveznost, ki jo ima proti zavarovancu, mu je odškodninsko odgovorna, še zlasti pa ni upravičena do zneska zamudnih obresti, ki jih je treba plačati od glavnice, vračunati v zavarovalno vsoto ali njen preostanek.
- (3) Zavarovalnica je pooblaščenca, da v imenu zavarovanca daje vse izjave, ki so po njenem mnenju potrebne glede povračila škode ali obrambe pred neutemeljenimi ali pretiranimi zahtevki.
- (4) Stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku povrne zavarovalnica samo v primeru, če je izrecno pristala na zagovornika in se zavezala k povračilu stroškov.
- (5) Stroške pravnega postopka zavarovalnica povrne, če se je zavarovanec praval s soglasjem zavarovalnice, ali če je zavarovanca zastopala oseba, ki jo je določila zavarovalnica. Ti stroški se povrnejo v celoti, ne glede na višino zavarovalne vsote. Če pride do pravde, ne da bi povod zanjo dala zavarovalnica, nosi ona le tisti del pravnih stroškov, ki ustreza razmerju med zavarovalno vsoto in prisojeno odškodnino.
- (6) Zavarovalnica postane prosta obveznosti do zavarovanca iz prejšnjih odstavkov tega člena, če mu povrne dotedanje pravdne stroške in izplača ali da na voljo zavarovalno vsoto oziroma njen preostanek.

6. člen - Območje veljavnosti zavarovanja

- (1) Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije in držav, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih članic oziroma Evropskega podpisnic Splošnih pravil (zelena karta) ter območju ostalih držav.
- (2) Zavarovalnica prevzema obveznost do oškodovanca v državah, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora in drugih pridruženih članic oziroma držav, podpisnic Splošnih pravil (zelena karta) do višine najnižjih predpisanih zavarovalnih vsot obiskane dežele, če so te višje od zavarovalnih vsot, dogovorjenih z zavarovalno pogodbo. Če pa so pogodbene vsote višje od najnižjih predpisanih zavarovalnih vsot obiskane dežele, prevzema zavarovalnica obveznost do teh višjih vsot.
- (3) V vseh ostalih državah prevzema zavarovalnica obveznost do višine najnižjih predpisanih zavarovalnih vsot v Republiki Sloveniji in v okviru predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije.
- (4) Za vozila s tujo registracijo, za katera je sklenjeno mejno zavarovanje avtomobilске odgovornosti po teh zavarovalnih pogojih, velja zavarovanje samo v državah Evropskega gospodarskega prostora in Švici. V teh državah zavarovalnica prevzema obveznost do oškodovanca v skladu z določili (2) odstavka tega člena. Mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila v zvezi s tem zavarovanjem ni mogoče izdati.

7. člen - Sprememba lastništva zavarovanega vozila

- (1) Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastništvo vozila, obveznost zavarovalnice preneha ob 24. uri dneva, ko novi lastnik vozila sklene zavarovalno pogodbo za to vozilo. Obveznost zavarovalnice pa preneha prej, če je pred tem časom že začela učinkovati nova zavarovalna pogodba.
- (2) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno polico zavarovanih več stvari.

8. člen - Podaljšano kritje (respiro rok)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalčeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.
Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je zavarovalec dolžan plačati zavarovalno premijo za celo zavarovalno leto.

9. člen - Določanje zavarovalne premije na podlagi škodnega dogajanja

- (1) Škodno dogajanje se pri določanju zavarovalne premije upošteva na enega izmed načinov:
- za vsako vozilo posebej v odvisnosti od števila prijavljenih škod ali
 - za skupino 11 ali več vozil v odvisnosti od razmerja med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo.
- (2) Prijavljena škoda je odškodninski zahtevek, na podlagi katerega je zavarovalnica izplačala odškodnino oziroma je ta ob podaljšanju ali obnovi zavarovanja v postopku likvidacije.
- (3) Prvi način pri določanju zavarovalne premije na podlagi števila prijavljenih škod se uporablja pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti vseh vrst vozil, razen pri zavarovanju vozil, ki so v popravilu v delavnicah vseh vrst in pri posebnih oblikah zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zavarovalna premija se določa za vsako vozilo posebej, upoštevajoč pretekli čas trajanja zavarovanja vozila določene vrste brez prijavljene škode oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem letu.
- (4) Če se je zavarovanec, ki zavaruje hkrati najmanj 11 vozil katerekoli vrste na katerikoli način za katerikoli obseg, odločil za drugi način prilagajanja zavarovalne premije škodnemu dogajanju, se določi zavarovalna premija za vsa ta vozila, upoštevajoč tudi razmerje med likvidiranimi odškodninami in plačano zavarovalno premijo v preteklih treh koledarskih letih. Na ta način se zavarovalna premija določa tudi za vozila v času popravila v delavnicah vseh vrst, kakor tudi pri posebnih oblikah zavarovanj za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
- Razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo po prejšnjem odstavku se ugotavlja tako, da se poprej opravi revalorizacija likvidiranih škod in plačane zavarovalne premije na vrednosti zadnjega opazovanega leta pred letom, za katerega se ugotavlja bonus oziroma malus. Faktorji revalorizacije se določajo na podlagi gibanja maloprodajnih cen v Republiki Sloveniji v razdobjih od 1. 10. vsakega prejšnjega leta do 1. 10. zadnjega opazovanega leta.

10. člen - Določanje zavarovalne premije ob upoštevanju števila prijavljenih škod

- (1) Če je ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja brez prijavljene škode, oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se le-ta določi na podlagi razvrstitve v ustrezni premijski razred, s katerim je določen odstotek izhodiščne zavarovalne premije, ki jo je potrebno upoštevati. Izhodiščna zavarovalna premija je zavarovalna premija, ki je s premijskim cenikom za zavarovanje avtomobilske odgovornosti določena za zavarovanje vozila določene vrste, tehničnih lastnosti ter višine kritnih obveznosti.

Premijski razredi in odstotki izhodiščne zavarovalne premije so:

Premijski razred	Odstotki izhodiščne zavarovalne premije	Premijski razred	Odstotki izhodiščne zavarovalne premije
1	45	11	85
2	45	12	90
3	45	13	95
4	50	14	100
5	55	15	110
6	60	16	120
7	65	17	135
8	70	18	150
9	75	19	170
10	80	20	200

- (2) Razvrščanje v določeni premijski razred se opravlja takole:
- 1) za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu. Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil za vozilo prvič in zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po preteku več kot petih let, odkar mu je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje;
 - 2) vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus);
 - 3) vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu oziroma obdobju z vozilom iste vrste ima za posledico razvrstitev za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu (malus), s tem da se pri tem upošteva največ štiri prijavljene škode v istem zavarovalnem letu oziroma obdobju;
 - 4) pri zavarovanju vsakega kakršnegakoli naslednjega vozila se zavarovalna premija določi enako kot za novo zavarovanje;

- 5) razvrščanje do sedaj že zavarovanih vozil v premijske razrede po teh zavarovalnih pogojih se opravi na podlagi ugotovljenega odstotka obračunane izhodiščne zavarovalne premije za zadnje zavarovalno obdobje in škodnega poteka v tem obdobju.

11. člen - Določanje zavarovalne premije na podlagi razmerja med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo

Če je ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva razmerje med likvidiranimi škodami in plačano premijo, se zavarovalna premija določi takole:

- zavarovancu, pri katerem je razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo v preteklih treh koledarskih letih znašalo manj kot 60 %, se zavarovalna premija za prihodnje zavarovalno obdobje zniža (bonus) v višini polovice razlike med 60 % in v odstotku izraženega doseženega razmerja;
- zavarovanec, ki v preteklih treh letih ni imel likvidirane škode, ima pravico do 50 % bonusa;
- zavarovancu, pri katerem je razmerje med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo v preteklih treh koledarskih letih znašalo več kot 85 %, se zavarovalna premija za prihodnje zavarovalno obdobje zviša (malus) v odstotku, ki je enak polovici razlike med doseženim razmerjem in 85 %, s tem da zvišanje ne more znašati več kot 85 %.

12. člen - Druge določbe o bonusu in malusu

- (1) Za določanje zavarovalne premije ob upoštevanju števila prijavljenih škod veljajo tudi naslednje določbe:
- 1) če je zavarovanec imel sklenjeno zavarovanje za dobo, krajšo od enega leta, se to zavarovanje v naslednjem zavarovalnem letu ne upošteva kot podlaga za znižanje premije, in sicer ne glede na to, da ni prijavil škode, upošteva pa se število škod iz tega obdobja;
 - 2) če ima zavarovanec ob sklenitvi ali podaljšanju zavarovanja pravico do razvrstitve v 14. ali nižji premijski razred, lahko s plačilom dodatne premije odkupi posledice prve škode, zaradi katere bi se mu v naslednjem zavarovalnem obdobju premijski razred povišal. Odkupa posledic prve škode ni možno dogovoriti med trajanjem zavarovalnega leta;
 - 3) če zavarovanec odkupi posledice prve škode in je v tekočem zavarovalnem letu prijavljenih ena ali več škod, se v naslednjem zavarovalnem obdobju za razvrščanje zavarovanca v premijski razred, v skladu z določili 3) točke (2) odstavka 10. člena teh pogojev, upošteva dejansko število prijavljenih škod, zmanjšano za eno;
 - 4) višina dodatne premije za odkup posledic prve škode je odvisna od škodnega dogajanja zadnjih treh zavarovalnih let istega vozila ali vozila iste premijske skupine;
 - 5) določbe glede posledic odkupa prve škode se ne upoštevajo v primeru prehoda zavarovanca iz druge zavarovalnice. Morebitno tovrstno zavarovanje, ki ga je imel zavarovanec sklenjenega pri drugi zavarovalnici, na pravila razvrščanja v premijski razred, določena v 2) in 3) točki (1) odstavka tega člena, ne vpliva;
 - 6) če je bilo zavarovanje prekinjeno, ima zavarovanec po prekinutvi za isto vozilo ali drugo vozilo iste vrste pravico do istega bonusa, če je do prekinitve zavarovanja prišlo pred potekom zavarovalnega leta in če prekinitve ni trajala več kot 5 let, ob pogoju, da v prejšnjem obdobju do sklenitve nove zavarovalne pogodbe ni bila prijavljena škoda. Če je do prekinitve zavarovanja prišlo po izteku zavarovalnega leta, med katerim ni bila prijavljena škoda in škoda ni prijavljena tudi v obdobju prekinitve zavarovanja, ima zavarovanec pravico do bonusa, kot da prekinitve ni bilo, ob pogoju, da prekinitve ni trajala več kot 5 let;
 - 7) v primeru odsvojitve zavarovanega vozila se pravica do bonusa oziroma obveznost plačila malusa ne prenese na novega lastnika oziroma uporabnika vozila, razen pri prenosu lastninske pravice na vozilo na zakonca (darovalec s tem izgubi bonus). Če zavarovanec po uničenju, odsvojitvi in podobno prej zavarovanega vozila zavaruje drugo vozilo, se pridobljena pravica do bonusa oziroma obveznost plačila malusa prenese na to drugo vozilo, če je vozilo iste vrste. Bonus oziroma malus se obračunava od zavarovalne premije za novo vozilo. Zamenjava mora biti opravljena v 5 letih;
 - 8) zavarovanec se pri zamenjavi zavarovalnice razvrsti v ustrezni premijski razred na podlagi potrjena prejšnje zavarovalnice o prejšnjem trajanju zavarovanja in številu zaporednih let brez prijavljene škode oziroma številu prijavljenih škod. Če zavarovanec tega potrjena ne zagotovi, se ga razvrsti v 14. premijski razred.
- (2) Za določanje zavarovalne premije na podlagi razmerja med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo veljajo še te določbe:
- 1) bonus oziroma malus se po teh pogojih obračunava tudi za vozila, ki jih zavarovanec nabavi med tekočim zavarovalnim letom;

- 2) v primeru prekinitve zavarovanja in ponovne sklenitve zavarovalne pogodbe se zavarovancu obračuna bonus oziroma malus na podlagi rezultata zadnjih treh koledarskih let trajanja zavarovanja. Če je prekinitev trajala več kot dve leti, se obračuna premija brez bonusa oziroma-malusa;
 - 3) kadar zavarovalnica nima na voljo podatkov o škodah in premijah za najmanj tri predhodna koledarska leta, ker zavarovanec prej ni bil zavarovan v dovolj dolgem razdobju, se za ugotavljanje bonusa oziroma malusa uporabijo razpoložljivi podatki za dve oziroma samo za eno koledarsko leto;
 - 4) določbe o določanju zavarovalne premije z upoštevanjem razmerja med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo se uporabljajo le pri zavarovancih, ki imajo ob koncu preteklega koledarskega leta zavarovanih 11 ali več vozil.
- (3) Šteje se, da škoda ni prijavljena, če je v roku 3 let likvidirana brez izplačila odškodnine ali je celotni izplačani znesek iz kakršnegakoli naslova regresiran, zavarovanec sam povrne škodo, škodo povzroči nepooblaščen voznik, za čigar ravnanje ni odgovoren zavarovanec in ni član ožje družine, škoda z zavarovanim vozilom nastane v času mobilizacije ali zasega oblasti v mirnodobnem času.
- (4) Zavarovalnica in zavarovanec imata pravico zahtevati ponoven obračun bonusa oziroma malusa, če se kasneje ugotovi, da pri obračunu niso upoštevani utemeljeni odškodninski zahtevki oziroma, da obračun zavarovalne premije temelji na zmotnih podatkih o številu prijavljenih škod ali zmotno ugotovljenem razmerju med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo.

13. člen - Prenehanje zavarovanja in vračilo premije

- (1) V primeru prenehanja zavarovanja zaradi uničenja, odsvojitve ali odjave vozila pri pristojnem organu je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti premijo za preostalo dobo trajanja zavarovanja, od prejema pisnega zahtevka za vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera. Pri odjavi vozila zavarovanje preneha po predhodnem pisnem dogovoru zavarovalca in zavarovalnice.
- (2) V primeru prenehanja povečane nevarnosti za katero je bila ob sklenitvi zavarovanja obračunana dodatna premija je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti sorazmerni del premije za povečano nevarnost, od prejema pisnega zahtevka za vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera.

14. člen - Skupna določila splošnih pogojev

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus)

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, ki se kot voznik zavarovanega motornega vozila poškoduje v prometni nesreči;
- **svojec zavarovanca**
fizična oseba, ki bi zaradi smrti zavarovanca ob nezgodi lahko kot oškodovanec uveljavljala svoje odškodninske pravice proti povzročitelju nezgode;
- **pravno priznana škoda**
škoda, katere povračilo bi lahko zahteval zavarovanec oziroma njegov svojec ob polni odgovornosti zavarovanca;
- **osnovno zavarovanje**
zavarovanje avtomobilске odgovornosti, sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav, d.d. na podlagi katerega je sklenjeno to zavarovanje;
- **motorno vozilo**
vsako vozilo, za katerega se lahko sklene osnovno zavarovanje;
- **prometna nesreča**
vsaka nesreča, ki po vsebini ustreza zakonski opredelitvi prometne nesreče, zgodila pa se je na katerikoli površini, kjer se opravlja promet z zavarovanim vozilom.

1. člen - ZAVAROVALNO KRITJE

- (1) Zavarovalnica se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utрпи zavarovanec.
- (2) V primeru smrti zavarovanca zaradi prometne nesreče povrne zavarovalnica škodo zaradi smrti njegovim svojcem. Poleg pravno priznane škode zavarovalnica v tem primeru izplača svojcem zavarovanca tudi znesek za pogrebne stroške zavarovanca v obsegu, določenim s temi pogoji.
- (3) Zavarovalno kritje po teh pogojih se nanaša na prometne nesreče zavarovanca z motornim vozilom, za katere je sam odgovoren. Če odgovornost na strani zavarovanca ni izključena, temveč je ugotovljena tudi soodgovornost drugih udeležencev v prometu, se obveznost zavarovalnice po teh pogojih zniža v deležu, v katerem so za prometno nesrečo zavarovanca z motornim vozilom (so)odgovorni drugi udeleženci v prometu.

2. člen - OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA

- (1) Dajatve zavarovalnice so omejene z zavarovalno vsoto, dogovorjeno v polici.
- (2) Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Republike Slovenije o odgovornosti za škodo, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.
- (3) Škoda za strah ni krita.
- (4) Škoda zaradi udarnin in odrgnin ni krita. Škoda zaradi natega ali zvina vratne, prsne in ledvene hrbtenice je krita samo, če je medicinsko ugotovljena poškodba hrbteničnega skeleta ali premik med korpusi vretenč, večji od treh milimetrov.
- (5) Škoda zaradi poškodovanja stvari - sem sodi tudi obleka in osebna prtljaga - s tem zavarovanjem ni krita.
- (6) Če zavarovanec v prometni nesreči z motornim vozilom ni uporabljal varnostnega pasu ali čelade, pa bi jo skladno s predpisi moral, se obveznost zavarovalnice po teh pogojih zniža za 25 odstotkov. Šteje se, da zavarovanec ni uporabljal varnostnega pasu ali čelade tudi v primerih, ko je to razvidno iz predložene medicinske dokumentacije o poškodbi (udarec v glavo, prstni koš, kolena, ipd.). Navedeno velja tudi v primerih, ko se dajatev izplača svojcem zavarovanca,
- (7) Škoda zaradi povračila pogrebnih stroškov se ne ugotavlja za vsak primer posebej, temveč je pavšalno določena v višini 3.500 EUR.

- (8) Zavarovalnine iz kateregakoli nezgodnega zavarovanja se ne vštevajo v dajatve zavarovalnice iz tega zavarovanja.
- (9) Odškodnina za negmotno škodo je strogo osebna, zaradi česar zahtevki za povračilo negmotne škode niso podedljivi.

3. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI

- (1) Zavarovalnica ne krije škode, če je do nje prišlo:
 - a) med vožnjo, opravljeno brez vednosti in odobritve lastnika oziroma uporabnika vozila ali osebe, ki ga nedvomno zastopa (protipravni odvzem vozila);
 - b) med vožnjo v sklopu hudodelskih podvigov ipd.;
 - c) zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
 - d) zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek;
 - e) zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih pri katerih je pomembno, da se doseže največja hitrost;
 - f) ko je zavarovano vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času;
 - g) v času mirovanja motornega vozila, ko vozilo služi kot pogonski agregat delovne naprave.
- (2) Prav tako zavarovalnica na podlagi tega zavarovanja ne povrne škode, če je za škodo odgovorna druga oseba, ki je plačila zmožna ali je za takšno škodo zavarovana (lastnik oziroma uporabnik drugega vozila, soudeleženega v prometni nezgodi, voznik konjske vprege, kolesar, pešec ipd.). V tem primeru je zavarovalnica v okviru svojih kritnih obveznosti porok za plačilo odškodninskih obveznosti teh oseb pod pogojem, da ji je upravičenec ali njegov svojec omogočil sodelovanje pri ugotavljanju škode, npr., da jo je obvestil o pravdi. Če ta pogoj ni bil izpolnjen, se poročstvo zavarovalnice razteza le na tiste odškodninske terjatve, ki so nedvomno upravičene in primerne.
- (3) Če je s premijskim cenikom za zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) za povečano nevarnost določena dodatna premija in če ta ni plačana, ima zavarovalnica pravico:
 - 1) zmanjšati svojo dajatev v razmerju med dodatno premijo, ki ni bila plačana, in premijo, ki bi, zaradi povečane nevarnosti, morala biti plačana;
 - 2) zmanjšati svojo dajatev po določbi prejšnje točke tudi takrat, kadar z vozilom upravlja oseba z lastnostmi, ki pomenijo povečano nevarnost in se zanjo zahteva plačilo dodatne premije.Za povečano nevarnost se skladno s premijskim cenikom za zavarovanje AO-plus šteje posest in uporaba vozila:
 - dana v odplačni najem (kot npr. rent-a-car, car sharing, ipd.) ne glede na to, ali je najemodajalec lastnik vozil ali ne (torej ne glede na to, ali so mu bila vozila na razpolago dana prek financiranja ali leasinga);
 - za taksi službo;
 - za prevoz potnikov, ki se uporablja v komercialne namene, kamor se ne šteje dejavnost taksi službe;
 - pri testnih vožnjah, ki jih proizvajalci, prodajalci ali zastopniki vozil izročajo osebam z namenom testiranja lastnosti vozil;
 - pri prevozu nevarnih snovi;
 - ki ga vozi voznik z manj kot 3 leti voznških izkušenj ali voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo. Vozniške izkušnje se pričnejo šteti z dnem prve pridobitve voznškega dovoljenja ustrezne kategorije.

4. člen - IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC

- (1) Zavarovanec izgubi svoje pravice iz tega zavarovanja v primerih, ki so določeni v (1) odstavku 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja.
- (2) Izguba zavarovalnih pravic po prejšnjem odstavku tega člena ima za posledico tudi izgubo pravic svojcev zavarovanca.
- (3) Izgube zavarovalnih pravic po prejšnjih odstavkih tega člena ni ob pogojih 1) točke (2) odstavka 3. člena pogojev osnovnega zavarovanja.

5. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovančeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.

Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je zavarovanec dolžan plačati premijo za celo zavarovalno leto.

6. člen - ODSVOJITEV ZAVAROVALNEGA MOTORNEGA VOZILA, NA KATERO JE VEZANO TO ZAVAROVANJE

- (1) Pri zamenjavi lastnika oziroma uporabnika motornega vozila, na katerega je vezano zavarovanje AO-plus, preneha to zavarovanje veljati ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik motorno vozilo prevzame.
- (2) Zavarovalec ima pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera po tem oziroma osnovnem zavarovanju.
- (3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

7. člen - PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

- (1) Zavarovanec, ki se je poškodoval v prometni nezgodi, je dolžan poskrbeti za lastno zdravje in se ravnati po navodilih in nasvetih zdravnikov.
- (2) Po zaključku zdravljenja ali takoj, ko mu zdravstveno stanje to omogoča, mora zavarovanec pisno prijaviti zavarovalni primer.
- (3) Prijava mora vsebovati vse potrebne podatke, obvestila in dokumentacijo, ki jo zavarovalnica potrebuje za rešitev zavarovalnega primera.

- (4) Če je prometna nezgoda povzročila smrt zavarovanca, mora svojec zavarovanca to prijaviti zavarovalnici na način, ki je opisan v (2) in (3) odstavku tega člena.
- (5) Zavarovalnica ne povrne stroškov pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnine.

8. člen - SPLOŠNE DOLOČBE

- (1) Za to zavarovanje se smiselno uporabljajo pogoji za osnovno zavarovanje, če niso v nasprotju s temi pogoji.
- (2) Zavarovalni primer po tem zavarovanju glede bonusa in malusa vpliva tudi na osnovno zavarovanje in obratno, pri čemer se upoštevajo tudi določbe povezane z odkupom posledic prve škode iz osnovnega zavarovanja.
- (3) Z izplačilom zavarovalnine iz tega zavarovanja preidejo do višine izplačane zavarovalnine na zavarovalnico vse upravičenčeve pravice in pravice svojcev upravičenca nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo. Prehod pravic teh oseb na zavarovalnico ne sme biti v škodo tem osebam.
- (4) Pojasnilno se ugotavlja, da se predpisi o povračilu škode delno uporabljajo zgolj za določanje višine škode, sicer pa veljajo za to zavarovanje - če z njegovimi pogoji ni drugače dogovorjeno - predpisi o zavarovalni pogodbi, zlasti pa predpisi o premoženjskih zavarovanjih.

9. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilskega kaska

1. člen - Uvodne določbe

- (1) Ti pogoji so sestavni del zavarovalne pogodbe o zavarovanju avtomobilskega kaska, sklenjene med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d.d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica) in se uporabljajo:
- 1) za zavarovanje avtomobilskega kaska motornih, priključnih in tirnih vozil ter koles s pomožnim motorjem in delovnih strojev;
 - 2) za strojelomno zavarovanje;
 - 3) za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirke vzorcev trgovskega blaga in drugih podobnih stvari.
- (2) Izrazi v teh pogojih pomenijo:
- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
 - **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
 - **ново zavarovanje splošnega kaska**
prvo zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska za vozilo pri Zavarovalnici Triglav, d.d. ali sklenjeno zavarovanje splošnega kaska po preteku več kot 5 let, odkar je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje;
 - **zavarovalna premija**
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
 - **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
 - **zavarovalna vsota**
znesek, ki predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice ob nastanku zavarovalnega primera;
 - **zavarovalni primer**
na zavarovanem vozilu ali delu vozila nastala škoda zaradi ene od zavarovanih nevarnosti;
 - **odbitna franšiza**
dogovorjeni znesek soudeležbe zavarovanca pri škodi;
 - **zavarovalnina**
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi;
 - **priključno hibridno vozilo**
je vrsta hibridnega vozila, ki ga poganja kombinacija elektromotorja in motorja z notranjim izgorevanjem, baterijo pa je mogoče polniti s priklopom na zunanji vir električne energije.

2. člen - Predmet zavarovanja

- (1) Predmet zavarovanja so vse vrste motornih, priključnih in tirnih vozil, delovnih strojev ter koles s pomožnim motorjem (v nadaljevanju: vozila) in njihovi sestavni deli, dokler so vgrajeni ali pritrjeni v/na vozilo.
- (2) Za sestavne dele vozil se šteje tovarniško vgrajena oprema, sistem ali samostojna tehnična enota, ki je kot sestavni del posamezne vrste, tipa in modela vozila navedena v zavarovalni pogodbi, in zakonsko predpisana oprema vozila, registrske tablice ter ključ oziroma naprave za odklepanje vozila. Pri električnih ali priključno hibridnih vozilih se za sestavni del vozila šteje tudi električni polnilni kabel.
- (3) Če je posebej dogovorjeno in navedeno v zavarovalni pogodbi, je lahko predmet zavarovanja tudi dodatno naročena in vgrajena ali pritrjena oprema, sistem ali samostojna tehnična enota, konstrukcijsko namenjena za uporabo v vozilu in zunaj njega, ki ni v ponudbi proizvajalca vozila in ni bila tovarniško vgrajena ali pritrjena v/na vozilo.
- (4) Deli vozil, ki so ločeni od vozila, niso predmet zavarovanja, razen če ni drugače dogovorjeno.
- (5) Pri zavarovanih nevarnostih splošnega kaska ter delnih kaskov kombinacije B in K, je predmet zavarovanja, pod pogoji, navedenimi v tem členu, tudi:
- 1) prtljaga v vozilih.
Prtljago po teh pogojih predstavljajo naslednje stvari:
 - a) stvari osebne rabe, ki jih zavarovanec, voznik ali potniki običajno nosijo s seboj glede na čas, namen in trajanje potovanja kot so njihova oblačila, nakit in predmeti iz dragih kovin, potovalni kovčki, torbe, otroški sedeži, fotoaparati, mobilni telefon, prenosni računalnik, tablica, kamere,

pohodniška oprema, športni rekviziti, glasbila itd. Za prtljago ne štejejo denar in vrednostni papirji;

- b) osebni dokumenti, kot so osebna izkaznica, potni list, zdravstvena izkaznica, voziško dovoljenje, prometno dovoljenje itd. Zavarovanec mora pred izplačilom zavarovalnine predložiti zavarovalnici ustrezna dokazila o prijavi na Upravni enoti oziroma o objavi v Uradnem listu, kadar upravni postopek to zahteva (tatvina itd.).
- 2) dodatna oprema za prevoz prtljage, kamor se uvrščajo prtljažniki, razni nosilci in strešni ter motoristični potovalni kovčki ali torbe;
 - 3) zbirke vzorcev trgovskega blaga, orodje, pribor, material in deli, namenjeni opravljanju poklicne dejavnosti.

Zavarovalnica povrne škodo največ do višine 1.000 EUR na posamezno registrirano mesto v vozilu, vendar ne več kot 30.000 EUR na vozilo, za posamezen škodni dogodek. Nakit je znotraj skupne vrednosti zavarovane prtljage zavarovan do višine največ 200 EUR na posamezen kos. Zavarovanje krije samo škodo, ki nastane na zavarovanih stvareh v času, ko se nahajajo v/na zavarovanem vozilu.

3. člen - Območje veljavnosti zavarovanja

- (1) Zavarovanje velja, dokler so zavarovane stvari na območju Evrope v geografskem smislu, če v zavarovalni polici ni drugače dogovorjeno.
- (2) Za vozila delovnih in drugih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju gradbenih, montažnih, raziskovalnih in podobnih del zunaj meja Slovenije, je treba skleniti posebno zavarovanje po teh pogojih.
- (3) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna premija (razširitev zavarovalnega kritja), zavarovanje krije tudi škode, nastale v času zadrževanja vozila izven geografskega območja Evrope.

1. Splošni avtomobilski kasko

4. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki so posledica nenadnih, presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:
- 1) V prometu in mirovanju:
 - a) prometna nesreča,
 - b) trčenje vozila,
 - c) prevrnitev vozila,
 - d) zdrs vozila,
 - e) padec vozila,
 - f) udarec na padec predmeta, snega ali ledene sveče na vozilo,
 - g) potopitev vozila (kot na primer med prevozom s trajektom ali splavom).
 - 2) Zaradi dejanj tretjih oseb:
 - a) nasilno ali objestno dejanje tretjih oseb,
 - b) manifestacije in demonstracije - zavarovanje krije škodo, ki je nastala zaradi manifestacij oziroma demonstracij, dovoljenih od pristojnih državnih organov.
 - 3) Zaradi posebnih dogodkov:
 - a) padec zračnega plovila,
 - b) pomoč poškodovanim osebam oz. preprečevanje večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).

5. člen - Nezavarovane nevarnosti

Zavarovanje ne krije škode na zavarovanih stvareh, ki nastane:

- 1) na električni inštalaciji vozila ali delih vozila zaradi pregretja, kratkega stika ali stalitve;
- 2) zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omrežja;
- 3) zaradi vožnje po poplavljenem območju, potočnem ali rečnem koritu ali vožnje po poplavljeni cesti in zaradi vode, ki med vožnjo vdre v izgorevalni prostor motorja vozila, razen ko se rešuje ljudi ali premoženje;
- 4) zaradi poškodovanja ali uničenja motorja in drugih delov vozila zaradi izgube olja ali hladilne tekočine pri vožnji po poškodovanju vozila;

- 5) če jo povzroči tovor. Krita pa je škoda, ko zaradi trčenja, prevrnitve, zdrsa ali padca vozila, tovor povzroči dodatno škodo na vozilu ali ko je škoda na vozilu posledica padca tovora zaradi poškodbe lastne nakladalne naprave;
- 6) ob prevozu z drugim vozilom po kopnem, razen pri prevozu poškodovanega vozila do delavnice, kjer bodo opravili nujna ali končna popravila;
- 7) kot neposredna posledica trajnih kemičnih, toplotnih ali mehaničnih vplivov ter pogojev namestitve in delovanja (korozija, sevanje, staranje ipd.);
- 8) zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije;
- 9) kot posledica kaznivega dejanja tatvine, vlomske in roparske tatvine, ropa, protipravnega odvzema vozila z namenom, da se uporabi, zatajitve ali goljufije;
- 10) kot posledica požara, potresa, direktnega in/ali indirektnega udara strele, nenadnega zunanjega toplotnega in kemičnega delovanja, eksplozije, viharja, toče, snežnega ali zemeljskega plazua, poplave, hudourniških ali visokih voda;
- 11) zaradi vojne, vojni podobnih dogodkov in sovražtev, terorističnih dejanj, državljanske vojne in nemirov, ki nastanejo ob takih dogodkih, sabotaž s političnimi motivi, detonacije eksploziva, če oseba to stori zlonamerno ali iz političnih pobud, zaplembe, zasega, odvzema, utaje ali drugih podobnih ukrepov, ki jih izvaja ali namerava izvesti katerakoli oblast ali druga podobna organizacija, ki se bori za oblast;
- 12) zaradi nevarnosti, za katere je za razširitev zavarovalnega kritja določeno plačilo dodatne zavarovalne premije.

6. člen - Razširitev kritja

Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna zavarovalna premija, krije zavarovanje avtomobilskega kaska tudi škode:

- 1) nastale v času zadrževanja zavarovanega vozila izven geografskega območja Evrope;
- 2) nastale pri uporabi vozil na športnih prireditvah, vključno z dirkami, tekmovanji, vadbeneimi vožnjami, usposabljanjem, preskušanjem in demonstracijami na omejenem in označenem območju;
- 3) nastale zaradi nevarnosti vodne ujme v času, ko je vozilo na prostoru med potokom ali reko in nasipom oziroma območju vodotokov;
- 4) nastale zaradi pogrezanja v času izvajanja del na močvirnatih in podobnih zemljiščih;
- 5) nastale zaradi sodelovanja pri sanaciji snežnih in zemeljskih plazov.

7. člen - Povečana nevarnost

- (1) Za povečano nevarnost, ki zvišuje premijo zavarovanja avtomobilskega kaska, se šteje vozilo:
 - a) dano v odplačni najem (kot npr. rent-a-car, car sharing ipd.), ne glede na to, ali je najemodajalec lastnik vozil ali ne (torej ne glede na to, ali so mu bila vozila na razpolago dana prek financiranja ali leasinga);
 - b) za testiranje, ki ga proizvajalci, prodajalci ali zastopniki vozil izročajo osebam z namenom testiranja lastnosti vozil;
 - c) za taksi službo;
 - d) za prevoz potnikov, ki se uporablja v komercialne namene, kamor se ne šteje dejavnost taksi službe;
 - e) za prevoz nevarnih snovi;
 - f) ki ga uporablja voznik z manj kot tremi leti voznških izkušenj ali voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo. Vozniške izkušnje se pričnejo šteti z dnevom prve pridobitve voznškega dovoljenja ustrezne kategorije.
- (2) Če je s premijskim cenikom za povečano nevarnost določena dodatna premija in če ta ni obračunana, ima zavarovalnica pravico zavarovancu zmanjšati dajatev po zavarovalni pogodbi, izračunano v skladu z 17. členom teh pogojev, tako da jo pomnoži z razmerjem med obračunano premijo in premijo, ki bi morala biti obračunana.

8. člen - Omejitve zavarovalnega kritja

Zavarovanje ne krije:

- 1) izgube pogonskega goriva iz kateregakoli vzroka;
- 2) izgube olja iz motorja, menjalnika ali diferenciala ter hladilnih tekočin iz kateregakoli vzroka, razen če je škoda nastala zaradi nevarnosti, ki so navedene v (1) odstavku 4. člena teh pogojev;
- 3) stroškov reciklaže baterij električnih in hibridnih vozil;
- 4) stroškov popravila večjih od stroškov, ki bi nastali v primerljivih pogodbenih delavnicah oziroma servisih zavarovalnice in so nastali kot posledica lastne odločitve (izbire) zavarovanca;
- 5) zmanjšane vrednosti zavarovane stvari po opravljenem popravilu;
- 6) stroške popravila, ki so posledica izboljšave ali izpopolnitve stvari, izvršene ob popravilu (pridobitev na vrednosti);
- 7) posredne škode, zlasti: izgube zaslužka, obratovalnega zastoja, kazni, stroškov najemanja vozila, stroškov garažiranja in hrambe zavarovanih stvari.

II. Delni avtomobilski kasko

9. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovanje delnega avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginitve zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica nenadnih, presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, pod pogoji in v obsegu, kot sledi:
 - 1) **Kombinacija B** - požarne nevarnosti in naravne nesreče
Zavarovanje po tej kombinaciji se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska istega vozila, sklenjenim pri Zavarovalnici Triglav, d.d., če ni drugače dogovorjeno.
 - a) Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki nastane kot posledica uresničitve zavarovanih nevarnosti:
 - **požar;**
 - **potres;**
 - **direktni udar strele;**
 - **indirektni udar strele**
je udar strele v bližino zavarovanega električnega ali priključno hibridnega vozila, v času, ko je le to priključeno v električno omrežje in deluje tako, da se na to vozilo, s prenosom električne energije po električnem polnilnem kablju, posredno prenese električna energija udara strele in povzroči prenapetost v vozilu na elektronskih in kovinskih delih;
 - **nenadno zunanje toplotno in/ali kemično delovanje;**
 - **eksplozija;**
 - **vihar**
veter, ki piha s hitrostjo najmanj 17,2 m na sekundo ali 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici);
 - **toča**
padavine v obliki ledenih zrn;
 - **snežni plaz**
zdrs snežnih gmot s pobočij;
 - **zemeljski plaz**
drsenje ali utrganje večje gmote zemeljske površine;
 - **poplava, hudourniška ali visoka voda.**
 - b) Zavarovanje ne krije škode na zavarovanih stvareh, ki nastane:
 - na električni inštalaciji zaradi pregretja ali stalitve, razen če se je razvil požar. Omejitev kritja ne velja za zavarovano nevarnost direktnega ali indirektnega udara strele;
 - zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omrežja, razen če je do izliva prišlo zaradi poplave;
 - zaradi vožnje po poplavljenem območju, potočnem ali rečnem koritu ali vožnje po poplavljeni cesti in zaradi vode, ki med vožnjo vdre v izgorevalni prostor motorja vozila, razen ko se rešuje ljudi ali premoženje;
 - kot neposredna posledica trajnih kemičnih, toplotnih ali mehaničnih vplivov ter pogojev namestitve in delovanja (korozija, sevanje, staranje ipd.);
 - zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije;
 - zaradi nevarnosti, za katere je za razširitev zavarovalnega kritja določeno plačilo dodatne zavarovalne premije.
 - c) Če je posebej dogovorjeno in je plačana dodatna zavarovalna premija, krije zavarovanje po tej kombinaciji tudi škode:
 - ki izvirajo iz zavarovalnega primera v času poplave, hudourniške ali visoke vode, ko je vozilo na prostoru med potokom oz. reko in nasipom ali v živem oziroma suhem potočnem koritu;
 - nastale zaradi nenadnega in nepričakovanega pogrezanja vozila, ki nastane pri delu v kasetah, na močvirnem, muljastem, peščenem, nasutem in podobnem zemljišču;
 - nastale med opravljanjem sanacije snežnih ali zemeljskih plazov z vozilom.
 - 2) **Kombinacija D** - živali
Zavarovanje krije škodo na vozilu zaradi poškodovanja ali uničenja zavarovanega vozila, ki nastane z neposrednim dotikom živali. Po tej kombinaciji je krita tudi škoda na vozilu, ki jo povzročijo živali z ugrizom, glodanjem in praskanjem v času mirovanja vozila.
Zavarovanje po tej kombinaciji ne krije posredne škode, ki nastane kot posledica dogodkov po neposrednem dotiku z živalmi in pomeni nadaljnjo škodo, kot tudi ne škode, ki nastane zaradi poskusa preprečitve neposrednega dotika.
 - 3) **Kombinacija E** - steklo
Zavarovanje krije škodo na standardno vgrajenem steklu (vključno s senzorji in grelniki) zavarovanega vozila, zaradi razbitja ali poškodovanja. Navedena stekla so lahko tudi stekla iz trde umetne mase.
Zavarovanje po tej kombinaciji pa ne krije škode na steklih svetlobnih teles in ogledal zavarovanega vozila zaradi razbitja ali poškodovanja.

4) **Kombinacija H** - parkirišče

Zavarovanje krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja parkiranega ali ustavljenega zavarovanega osebnega avtomobila, ki nastane z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila in škodo zaradi strešnih snežnih plazov in ledenih sveč, ki padajo s stavb na parkirano ali ustavljeno vozilo.

5) **Kombinacija J** - zunanja svetlobna telesa in ogledala

Zavarovanje krije škodo na standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih telesih in zunanjih ogledalih (vključno z ohišjem, krmilniki, grelniki, senzorji in kamerami) zavarovanega vozila zaradi razbitja ali poškodovanja, ki je posledica uresničitve nevarnosti, navedenih v (1) odstavku 4. člena in 1) točki, (1) odstavek tega člena.

Zavarovanje po tej kombinaciji pa ne krije škode na standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih telesih in zunanjih ogledalih zavarovanega vozila, ki nastanejo kot posledica uresničitve nevarnosti, kritih s kombinacijo K.

6) **Kombinacija K** - kraja

Zavarovanje po tej kombinaciji se lahko sklene le skupaj z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska istega vozila, sklenjenim pri Zavarovalnici Triglav, d.d., če ni drugače dogovorjeno.

Zavarovanje krije škodo zaradi poškodovanja, uničenja ali izginitve zavarovanih stvari, ki je posledica kaznivega dejanja tatvine, vlomске in roparske tatvine, roba ter protipravnega odvzema vozila z namenom, da se to uporabi.

Škoda po tej kombinaciji ni krita:

- če je storilec oseba, kateri je zavarovanec prepustil zavarovano vozilo v upravljanje in uporabo (zatajitev);
 - če je storilec oseba, ki je zavarovanec sorodnik v ravni vrsti ali oseba, za katere ravnanje zavarovanec odgovarja ali živi z njim v istem gospodinjstvu;
 - če je storilec oseba, ki je delavec pri zavarovancu;
 - v primeru velike malomarnosti zavarovanca oziroma sozavarovane osebe (npr. odklenjeno vozilo s prižganim motorjem na javni površini).
- Z zavarovanjem po tej kombinaciji je krita tudi škoda, ki je posledica prometne nesreče ali pogonske okvare, nastale po izvršeni tatvini, vlomski ali roparski tatvini, ropu in protipravnem odvzemu vozila z namenom, da se to uporabi.

Pri zavarovanju osebnih avtomobilov po tej kombinaciji so v primeru tatvine vozila v celoti (popolna škoda) ali dogodkov iz prejšnjega odstavka z zavarovanjem kriti tudi stroški najema nadomestnega osebnega avtomobila do dne izplačila zavarovalnine po tej kombinaciji, vendar največ za 30 dni. Zavarovalnica krije stroške najema osebnega avtomobila največ enake kategorije, kot je zavarovani osebni avtomobil, ob upoštevanju lokalnih možnosti oziroma razpoložljivosti vozil. Najem nadomestnega vozila organizira zavarovalnica. Zavarovanje ne krije stroškov goriva, pristojbin za uporabo cestne infrastrukture (cestnin, mostnin, parkirnin ipd) in morebitnih dodatnih zavarovanj, razen tistih, ki so kot obvezno dogovorjena v pogodbi o najemu vozila. Če je bil osebni avtomobil najet za krajši čas, kot bi ga imel zavarovanec pravico najeti po teh pogojih, zavarovalnica povrne stroške le za čas, kolikor je najem trajal. Zavarovanje ne krije stroškov najema nadomestnega osebnega avtomobila pri osebah, ki se ukvarjajo z dajanjem vozil v najem, in sicer za tista vozila, ki jih le-te dajejo v najem.

S tem zavarovanjem so kriti tudi stroški kraje ali izgube ključev vozila oziroma elektronske naprave za odpiranje in zagon vozila. Kritje zajema stroške izdelave novih ključev ali elektronske naprave, vključno s elektronskim kodiranjem, ter stroške delne ali celotne zamenjave ključavnic. Škodo zaradi tatvine sestavnih delov vozila krije zavarovanje le, če so v času tatvine pritrjeni v/na vozilu.

- Zavarovanje delnega avtomobilskega kaska se lahko sklene za nevarnosti iz vsake kombinacije posebej ali za več kombinacij skupaj.
- Zavarovanje delnega avtomobilskega kaska "za čas mirovanja" krije škodo na zavarovanem vozilu, ki nastane zaradi uresničitve katerekoli od zavarovanih nevarnosti, ki so navedene v kombinaciji B in K delnega avtomobilskega kaska, v enakem obsegu, kot je določeno z navedenima kombinacijama. Vozilo je zavarovano v času, ko se nahaja v zaklenjeni garaži v kraju, navedenem v zavarovalni pogodbi.
- Za zavarovanje delnega avtomobilskega kaska se smiselno uporabljajo tudi določila 5., 6., 7. in 8. člena teh pogojev.

III. Skupne določbe avtomobilskega kaska

10. člen - Sozavarovane osebe

S tem zavarovanjem je krita tudi škoda, nastala zaradi nevarnosti splošnega in delnega avtomobilskega kaska za vozilo v prometu ali mirovanju, za katero je odgovorna oseba, kateri je zavarovanec prepustil upravljanje zavarovanega vozila, razen v primeru kaznivega dejanja zatajitve.

11. člen - Izključitve zavarovalnega kritja

(1) Zavarovalnica ne krije škode:

- če je zavarovanec ali voznik kršil tehnične predpise oziroma proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in izkoriščanje zavarovanega vozila, ali je vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je določeno v zavarovalni pogodbi;
 - če zavarovanec ali voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada zavarovano vozilo, katerega je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
 - če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varstveni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
 - če voznik ni imel veljavnega dovoljenja, potrdila, licence oziroma druge listine, katere pridobitev je predpisana za upravljanje z vozilom takšne vrste, oziroma mu je bila listina odvzeta ali mu je bila izrečena prepoved upravljanja takšnega vozila;
 - če je zavarovanec ali voznik zavarovanega vozila vozilo upravljal pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
- Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:
- če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;
 - če ne glede na količino alkohola v organizmu kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;
 - če je alko-test pozitiven, pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
 - če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni, konzumira alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi oziroma stopnjo alkoholiziranosti v trenutku nastanka zavarovalnega primera.
- Šteje se, da je zavarovanec ali voznik pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
- če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali če po nastanku zavarovalnega primera uživa prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ter tako onemogoči ugotavljanje navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka zavarovalnega primera;
 - če se po nastanku zavarovalnega primera izmakne preiskavi ali jo odkloni, oziroma odkloni možnosti ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu.

(2) Zavarovalnica pa krije škodo, nastalo ob zavarovalnem primeru:

- ki ni v vzročni zvezi z okoliščinami iz (1) odstavka tega člena;
 - če gre za nevarnosti iz kombinacije K delnega avtomobilskega kaska.
- (3) Zavarovalnica krije škodo tudi zavarovancu, ki se ukvarja z dajanjem vozil v zakup ali najem, če je zavarovalni primer povzročil voznik brez vozniškega dovoljenja ali pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
- (4) Če je posebej dogovorjeno, pa zavarovalnica krije tudi škodo, nastalo v zavarovalnem primeru, ki jo povzroči voznik pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi na vozilih zavarovancev pravnih oseb pri službenih vožnjah.

12. člen - Izključitev povračila škode do sozavarovanih oseb

Zavarovalnica nima pravice do povračila škode od sozavarovanih oseb kot povzročiteljev škode iz tega zavarovanja (subrogacija), razen v primerih iz (3) odstavka 11. člena teh pogojev.

13. člen - Vrednostna osnova za določitev premije

- Za določitev zavarovalne premije predmeta zavarovanja iz 2. člena teh pogojev se upošteva nabavna vrednost nove zavarovane stvari na dan sklenitve ali obnove zavarovanja oziroma obračuna zavarovalne premije, če ni drugače dogovorjeno.
- Nabavno vrednost nove stvari določi zavarovalnica na podlagi lastnih meril in v skladu z veljavnimi tržnimi standardi (npr. ob upoštevanju zbirke podatkov Eurotax). Nabavna vrednost nove zavarovane stvari je praviloma prodajna cena pri pooblaščenem zastopniku za posamezno vrsto, tip in

model, povečana za dajatve in ostale stroške, brez upoštevanja popustov in drugih ugodnosti pri nakupu zavarovane stvari.

- (3) Če se v tujini nabavljena zavarovana stvar uporablja samo v tujini, je njena nabavna vrednost enaka vrednosti zavarovane stvari v državi, v kateri se zadržuje, oziroma vrednosti v državi, kjer je bila nabavljena.
- (4) Če zavarovane stvari ni več v prodaji, se njena nabavna vrednost ugotavlja po nabavni vrednosti podobne stvari.
- (5) Za starodobna vozila, trofejna vozila, vozila, sestavljena iz delov dveh ali več vozil, maloserijska vozila in podobno se zavarovalna premija določa na podlagi dogovorjene zavarovalne vsote.
- (6) Za vozila, posebej prirejena za dirke, rally in hitrostne preizkušnje, se zavarovalna premija določa na podlagi dogovorjene zavarovalne vsote. Dogovorjena zavarovalna vsota ne more biti nižja od nabavne vrednosti novega vozila serijske proizvodnje na dan sklenitve zavarovanja, ki je podlaga za prirejeno vozilo. Zgradba vozila mora biti navedena v zavarovalni pogodbi.
- (7) Za osebne avtomobile, ki se zavarujejo za nevarnosti delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B, D, E, H in J, kot tudi za vozila v popravilu v avtomehaničnih delavnicah, delavnicah za pranje in podmazovanje vozil ter za posamično zavarovanje vozil s preskusnimi tablicami, ki se zavarujejo pred nevarnostmi splošnega avtomobilskega kaska, se zavarovalna premija določa na osnovi tehničnih lastnosti, števila zaposlenih delavcev ali vrste vozila.

14. člen - Soudeležba zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza)

- (1) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, da zavarovanec sam nosi del škode, se dajatev zavarovalnice zniža za dogovorjeni znesek soudeležbe zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza).
- (2) Soudeležba zavarovanca pri škodi je dogovorjena v absolutnem znesku.
- (3) Soudeležba zavarovanca pri škodi se ne upošteva pri zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska za nevarnosti iz 2) in 3) točke (1) odstavka 4. člena teh pogojev, delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B, D, E, H, J in K, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.
- (4) Soudeležba zavarovanca se ne upošteva pri uresničitvi zavarovanih nevarnosti na predmetih iz (5) odstavka 2. člena.

15. člen - Ugotavljanje višine škode

- (1) Škoda, ki jo krije zavarovanje, se ugotavlja v primeru:
 - a) uničenja ali tatvine zavarovane stvari (popolna škoda) - po dejanski vrednosti zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, zmanjšani za tržno vrednost rešenih ostankov, upoštevaje stanje stvari neposredno pred zavarovalnim primerom.
Za ugotavljanje višine škode je odločilna nabavna vrednost nove zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, zmanjšana za popuste in druge ugodnosti pri nakupu, ter izgubljeno vrednostjo zaradi amortizacije. Amortizacija se ugotavlja na podlagi starosti, prevoženih kilometrov in splošnega stanja zavarovane stvari, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno;
 - b) poškodovanja zavarovane stvari ali tatvine sestavnih delov vozila (delna škoda) - po višini stroškov popravila, zmanjšani za vrednost ostankov delov, ki se zamenjajo. V stroške popravila se vštejejo tudi stroški demontaže, montaže in prevoza.
Od stroškov za nakup novih nadomestnih delov in stroškov barvanja se ne odbija ustrezní znesek zaradi zmanjšanja vrednosti zamenjanih delov zaradi amortizacije, razen v primeru nakupa novih pnevmatik, akumulatorja, izpušnega sistema, platnene ponjave ali strehe, gosenic na kolesih, pogonskih baterij, ipd. V tem primeru se odbije znesek v višini obrabe. Pri ugotavljanju višine škode se ne upoštevajo okoliščine, da zaradi pomanjkanja nadomestnih delov zavarovane stvari ni mogoče popraviti.
- (2) Zavarovalnica plača pri delnih škodah popravilo poškodovanih delov, če pa to ni mogoče oz. neposredno vpliva na varnost ali garancijo vozila, pa se poškodovane dele zamenja z novimi.
- (3) Če je vrednost zavarovane stvari, zmanjšana za vrednost ostankov te stvari na dan ugotavljanja višine škode, manjša od stroškov popravila, se višina škode ugotavlja tako kot v primeru uničenja ali tatvine zavarovane stvari (popolna škoda). Na enak način se višina škode ugotavlja tudi takrat, ko je zavarovanje sklenjeno na dogovorjeno zavarovalno vsoto.
- (4) Ostanki uničenih ali poškodovanih stvari ostanejo v zavarovančevi lasti in se obračunajo po tržni ceni in stanju stvari na dan ugotavljanja škode, če ni drugače dogovorjeno. Zavarovalnica prav tako ne povrne posrednih stroškov za katere je dolžan poskrbeti proizvajalec novih delov (kamor npr. spadajo stroški razgradnje, reciklaže in podobni stroški).

- (5) Če pri zavarovanju delnega avtomobilskega kaska po kombinaciji K po nastopu zavarovalnega primera zavarovano stvar najdejo pred izplačilom zavarovalnice, je zavarovanec stvar dolžan prevzeti. Če je zavarovana stvar poškodovana ali uničena, se škoda ugotavlja po določbah tega člena. Če zavarovana stvar ni najdena, se škoda ugotavlja, kot da je zavarovana stvar uničena brez rešenih delov.
- (6) Pri ugotavljanju škode na vozilu se upošteva tudi škoda zaradi:
 - 1) uničenja ali poškodovanja vozila, ki je nastalo pri njegovem reševanju;
 - 2) uničenja ali poškodovanja oblačil, odevi ipd. pri gašenju požara;
 - 3) dežja in snega, ki je padel v vozilo neposredno po njegovem poškodovanju.

16. člen - Stroški v zvezi z zavarovalnim primerom

- (1) Zavarovanje krije tudi stroške vleke, prevoza ali reševanja poškodovanega ali uničenega vozila, če so nastali po nalogu oziroma s soglasjem zavarovalnice in sicer največ do 5.000 EUR za posamezen zavarovalni primer.
- (2) Zavarovalnica ne krije stroškov pravne pomoči za prijavo zavarovalnega primera oziroma za sestavo zahtevka za uveljavljanje zavarovalnice, stroškov čiščenja kraja nesreče, stroškov za odstranitev in zmanjšanje nevarnosti (preventivni ukrepi), stroškov pretovora in odvoza tovara, stroškov ogleda in cenitve vozila, razen če kritje navedenih stroškov predhodno odobri zavarovalnica.

17. člen - Dajatev zavarovalnice (zavarovalnina)

- (1) Pri zavarovanju, ki je sklenjeno po nabavni vrednosti nove zavarovane stvari, plača zavarovalnica ugotovljeno škodo v skladu s (1) odstavkom 15. člena teh pogojev v polnem znesku, vendar največ do vrednosti zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode.
- (2) Za osebna vozila tipa limuzina, vozila z dviznimi vrati zadaj, karavan, kupe, kabriolet in pick-up kategorij M1 in M1G, ki so mlajša od enega leta od datuma prve registracije, se izplača zavarovalnina v višini nabavne vrednosti nove zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, zmanjšana za popuste in druge ugodnosti pri nakupu, ter brez upoštevanja izgubljene vrednosti zaradi starostne amortizacije.
- (3) Če je dogovorjena zavarovalna vsota nižja od vrednosti zavarovane stvari (podzavarovanje), plača zavarovalnica ugotovljeno škodo le v razmerju med dogovorjeno zavarovalno vsoto in vrednostjo zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, vendar največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote.
- (4) Pri zavarovanju na I. riziko plača zavarovalnica ugotovljeno škodo v skladu s (1) odstavkom 15. člena teh pogojev, vendar največ do višine dogovorjene zavarovalne vsote. Določilo o podzavarovanju iz prejšnjega odstavka se v tem primeru ne uporablja.
- (5) Poleg škode na zavarovani stvari plača zavarovalnica stroške v zvezi z zavarovalnim primerom v skladu z določili 16. člena teh pogojev.
- (6) V primeru dogovorjene soudeležbe zavarovanca pri škodi se dajatev zavarovalnice zniža za dogovorjeni znesek soudeležbe zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza).
- (7) Pri zavarovalnem primeru po kombinaciji K delnega avtomobilskega kaska lahko zavarovanec po že izplačani zavarovalnini, najdeno zavarovano stvar prevzame in obdrži, sprejeto zavarovalnino pa mora vrniti. Če pa je bila zavarovana stvar uničena ali poškodovana, se zavarovančeva obveznost, da vrne zavarovalnino, zmanjša za toliko, kolikor znaša ugotovljena škoda na zavarovani stvari. Če zavarovanec zavarovane stvari ne prevzame, zavarovalnica organizira njeno prodajo. Zavarovanec je dolžan s kupcem, ki je kupil zavarovano stvar s posredovanjem zavarovalnice, skleniti kupoprodajno pogodbo za ceno, doseženo s prodajo. Če zavarovancu zavarovalnina še ni bila izplačana, se izplača po določbah 15. člena teh pogojev, če pa mu je bila že izplačana, mora zavarovanec kupnino do višine sprejete zavarovalnice prepustiti zavarovalnici.
- (8) V primeru uničenja ali izginitve vozila ima zavarovalnica pravico neplačano zavarovalno premijo odšteti od izračunane zavarovalnine.

18. člen - Določanje zavarovalne premije na podlagi škodnega dogajanja

- (1) Škodno dogajanje se pri določanju zavarovalne premije upošteva na enega izmed teh načinov:
 - 1) za vsako vozilo posebej v odvisnosti od števila prijavljenih škod ali
 - 2) za skupino 11 ali več vozil v odvisnosti od razmerja med likvidiranimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo, če je to posebej dogovorjeno.
- (2) Prijavljena škoda je škoda na zavarovanem vozilu, na podlagi katere je zavarovalnica izplačala zavarovalnino oziroma je ob podaljšanju ali obnovi zavarovanja v postopku likvidacije.

- (3) Prvi način pri določanju zavarovalne premije na podlagi števila prijavljenih škod se uporablja pri zavarovanju splošnega avtomobilskega kaska vseh vrst vozil, razen pri zavarovanju vozil, ki so v popravilu v delavnicah vseh vrst in pri posebnih oblikah zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska. Zavarovalna premija se določa za vsako vozilo posebej, upoštevajoč tudi pretekli čas trajanja zavarovanja vozila določene vrste brez prijavljene škode, oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem letu.
- (4) Če se je zavarovanec, ki zavaruje hkrati najmanj 11 vozil katerekoli vrste na katerikoli način za katerikoli obseg, odločil za drugi način prilagajanja zavarovalne premije škodnemu dogajanju, se določi zavarovalna premija za vsa vozila in vse druge zavarovane stvari po teh pogojih, upoštevajoč tudi razmerje med likvidiranimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo v preteklih koledarskih letih.
- (5) Razmerje med likvidiranimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo po predhodnem odstavku se ugotavlja tako, da se predhodno opravi revalorizacija likvidiranih zavarovalnin in plačane zavarovalne premije na vrednosti zadnjega opazovanega leta pred letom, za katerega se ugotavlja bonus oziroma malus. Faktorji revalorizacije se določajo na podlagi indeksov cen življenjskih potrebščin v razdobjih od 1. 10. vsakega prejšnjega leta do 1. 10. zadnjega opazovanega leta.

19. člen - Določanje zavarovalne premije ob upoštevanju števila prijavljenih škod

- (1) Če je ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva pretekli čas trajanja zavarovanja brez prijavljene škode, oziroma število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se le-ta določi na podlagi razvrstitve v ustrezni premijski razred, s katerim je določen odstotek izhodiščne zavarovalne premije, ki jo je potrebno upoštevati.

Premijski razredi in odstotki izhodiščne zavarovalne premije so:

Premijski razred	Odstotki izhodiščne zavarovalne premije	Premijski razred	Odstotki izhodiščne zavarovalne premije
1	45	11	85
2	45	12	90
3	45	13	95
4	50	14	100
5	55	15	110
6	60	16	120
7	65	17	135
8	70	18	150
9	75	19	170
10	80	20	200

- (2) Razvrščanje v določeni premijski razred se opravlja takole:
- za vsako novo zavarovanje se zavarovalna premija določi po 14. premiskem razredu, razen izjem iz 21. člena teh pogojev;
 - vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus);
 - vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu, oziroma krajšem obdobju, ima za posledico razvrstitev za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu (malus), s tem da se pri tem razvrščanju upošteva največ 4 (štiri) prijavljene škode v istem zavarovalnem letu.

20. člen - Določanje zavarovalne premije na podlagi razmerja med likvidiranimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo

Če je ob sklenitvi zavarovanja dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva razmerje med likvidiranimi zavarovalninami in plačano premijo, se zavarovalna premija določa takole:

- zavarovancu, pri katerem je razmerje med izplačanimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo v preteklih treh koledarskih letih znašalo manj kot 60 %, se zavarovalna premija za prihodnje zavarovalno obdobje zniža (bonus) v višini polovice razlike med 60 % in v odstotku izraženega doseženega razmerja;
- zavarovanec, ki v preteklih treh letih ni imel izplačane zavarovalnine, ima pravico do 50 % bonusa;
- zavarovancu, pri katerem je razmerje med izplačanimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo v preteklih treh koledarskih letih znašalo več kot 85 %, se zavarovalna premija za prihodnje zavarovalno obdobje zviša (malus) v odstotku, ki je enak polovici razlike med doseženim razmerjem in 85 %, s tem da zvišanje ne more znašati več kot 85 %.

21. člen - Druge določbe o bonusu in malusu

- Za določanje zavarovalne premije ob upoštevanju števila prijavljenih škod veljajo tudi naslednje določbe:
 - škoda kot posledica padca zračnega plovila, pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanje večje škode na stvareh, se ne šteje kot prijavljena škoda in ne vpliva niti na bonus niti na malus;
 - škode prijavljene z naslova delnega avtomobilskega kaska ne vplivajo na bonus oziroma malus;
 - zavarovanec, ki ima ob sklenitvi ali podaljšanju zavarovanja po teh pogojih pravico do razvrstitve v 14. ali nižji premijski razred, lahko s plačilom dodatne premije odkupi posledice prve škode, zaradi katere bi se mu v naslednjem zavarovalnem obdobju premijski razred povišal. Odkupa posledic prve škode ni možno dogovoriti med trajanjem zavarovalnega leta;
 - če zavarovanec odkupi posledice prve škode in v tekočem zavarovalnem letu prijavi eno ali več škod, zaradi katerih bi se mu v naslednjem zavarovalnem obdobju premijski razred povišal, se v naslednjem zavarovalnem obdobju za razvrščanje zavarovanca v premijski razred, v skladu z določili 3) točke (2) odstavka 19. člena teh pogojev, upošteva dejansko število prijavljenih škod, ki vplivajo na povišanje premijskega razreda, zmanjšano za eno;
 - višina dodatne premije za odkup posledic prve škode je odvisna od škodnega dogajanja zadnjih treh zavarovalnih let istega vozila ali vozila iste premijske skupine. Pri tem se upošteva vse škode, ki vplivajo na izgubo bonusa oz. malus vključno s škodo, katere posledice so bile v preteklosti morebiti odkupljene s tem zavarovanjem;
 - določbe glede posledic odkupa prve škode se ne upoštevajo v primeru prehoda zavarovanca iz druge zavarovalnice. Morebitno tovrstno zavarovanje, ki ga je imel zavarovanec sklenjenega pri drugi zavarovalnici, na pravila razvrščanja v premijski razred, določena v 3) in 4) točki (1) odstavka tega člena, ne vpliva.
 - pri sklenitvi novega zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska s trajanjem najmanj leto dni za določeno vozilo, ima zavarovanec pravico do razvrstitve v enak premijski razred, po katerem je določena zavarovalna premija za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za to vozilo;
 - če je zavarovalna pogodba sklenjena za obdobje, krajše od enega leta, se to zavarovanje pri naslednjem zavarovalnem letu ne upošteva kot podlaga za znižanje premije, in sicer ne glede na to, da v tem zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenih škod, upošteva pa se število škod iz tega obdobja, ki imajo za posledico spremembo premijskega razreda;
 - če je bilo zavarovanje prekinjeno, ima zavarovanec po prekinitvi zavarovanja za isto vozilo ali vozilo iste premijske skupine pravico do istega bonusa oz. obveznosti plačila malusa, če je do prekinitve zavarovanja prišlo pred potekom zavarovalnega leta in prekinitev ni trajala več kot 5 let, ob pogoju, da v prejšnjem obdobju do sklenitve nove zavarovalne pogodbe ni bila prijavljena škoda. Če je do prekinitve zavarovanja prišlo po izteku zavarovalnega leta, med katerim ni bila prijavljena škoda in škoda ni prijavljena v obdobju prekinitve zavarovanja, ima zavarovanec pravico do bonusa oz. obveznosti plačila malusa, kot da prekinitev ni bilo, ob pogoju, da prekinitev ni trajala več kot 5 let;
 - v primeru odsvojitve zavarovanega vozila se pravica do bonusa oz. obveznosti plačila malusa ne prenese na novega lastnika oz. uporabnika vozila, razen pri prenosu lastninske pravice na vozilo na zakonca, s tem da darovalec bonusa izgubi pridobljeno pravico do bonusa. Če zavarovanec po uničenju, tatvini ali odsvojitvi prej zavarovanega vozila v roku 5 let zavaruje drugo vozilo, se pridobljena pravica do bonusa oz. obveznosti plačila malusa prenese na zavarovanje drugega vozila, če je vozilo iz iste premijske skupine, ob pogoju, da je prenos opravljen v roku 5 let;
 - zavarovanec ima pravico do bonusa oz. se mu bo obračunal malus tudi na podlagi pisnega potrdila prejšnje zavarovalnice o trajanju prejšnjega zavarovanja in številu zaporednih let brez prijavljene škode oz. številu prijavljenih škod.
- Za določanje zavarovalne premije skupinskih zavarovanj na podlagi razmerja med likvidiranimi škodami in plačano zavarovalno premijo veljajo še naslednje določbe:
 - bonus oz. malus se po teh pogojih obračunava tudi za vozila, ki jih zavarovanec nabavi med tekočim zavarovalnim letom;
 - v primeru prekinitve zavarovanja in ponovne sklenitve zavarovalne pogodbe se zavarovancu obračuna bonus oz. malus na podlagi rezultata zadnjih treh koledarskih let trajanja zavarovanja. Če je prekinitev trajala več kot dve leti, se obračuna premija brez bonusa oziroma malusa;

- 3) kadar zavarovalnica ne razpolaga s podatki o škodah in premijah za najmanj tri predhodna koledarska leta, ker zavarovanec prej ni bil zavarovan v dovolj dolgem razdobju, se za ugotavljanje bonusa oziroma malusa uporabljajo razpoložljivi podatki za dve oziroma samo za eno koledarsko leto;
 - 4) določbe o določanju zavarovalne premije z upoštevanjem razmerja med likvidiranimi zavarovalninami in plačano zavarovalno premijo se uporabljajo le pri zavarovancih, ki imajo ob koncu preteklega koledarskega leta zavarovanih 11 ali več vozil.
- (3) Šteje se, da škoda ni prijavljena, če je v roku 3 let od nastanka škode likvidirana brez izplačila zavarovalnine ali je celotni izplačani znesek iz kakršnegakoli naslova regresiran, kakor tudi, če je zavarovanec vrnil izplačano zavarovalnino skupaj s stroški. Zavarovanec sme povrniti izplačano zavarovalnino skupaj s stroški najkasneje do prve obnove zavarovanja po prijavi zavarovalnega primera. Zavarovalnica ob teh domnevah, da škoda ni bila prijavljena, vrne zavarovalcu razliko premije med plačano premijo in premijo, ki bi bila plačana ob upoštevanju nižjega premijskega razreda, v nominalnem znesku, zmanjšano za stroške v višini 20 %.
- (4) Zavarovanec in zavarovalnica lahko zahtevata ponovni obračun bonusa oziroma malusa, če kasneje ugotovita, da obračun zavarovalne premije temelji na zmotnih podatkih o prijavljenih škodah, oziroma na zmotno ugotovljenem razmerju med likvidiranimi zavarovalninami in plačano premijo.

22. člen - Podaljšano kritje (respiro rok)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalčeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.

Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je zavarovalec dolžan plačati premijo za celo zavarovalno leto.

23. člen - Odsvojitve zavarovane stvari

- (1) Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik oziroma uporabnik zavarovane stvari, obveznost zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi lastnik oziroma uporabnik prevzame zavarovano stvar.
- (2) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno polico zavarovanih več stvari.
- (3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovane stvari se zavarovalno razmerje ne spremeni.

24. člen - Vračilo premije

- (1) V primeru prenehanja zavarovanja zaradi uničenja, odsvojitve ali odjave vozila pri pristojnem organu je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti premijo za preostalo dobo trajanja zavarovanja, od prejema pisnega zahtevka za vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera. Pri odjavi vozila zavarovanje preneha po predhodnem pisnem dogovoru zavarovalca in zavarovalnice.
- (2) V primeru prenehanja povečane nevarnosti za katero je bila ob sklenitvi zavarovanja obračunana dodatna premija je zavarovalnica na zahtevo zavarovalca dolžna vrniti sorazmerni del premije za povečano nevarnost, od prejema pisnega zahtevka za vračilo premije, če do tedaj ni prišlo do zavarovalnega primera.

25. člen - Zavarovančeve dolžnosti po zavarovalnem primeru

- (1) Po nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec oziroma uporabnik vozila dolžan:
 - 1) storiti vse, kar je v njegovi moči, da zmanjša nastalo škodo in prepreči nadaljnje nastajanje škode. Pri tem se je dolžan ravnati po navodilih, ki mu jih da zavarovalnica. Če je to mogoče je dolžan poskrbeti tudi za ohranitev, reševanje in ponovno pridobitev zavarovanih stvari. V vsakem primeru pa se je dolžan vesti racionalno kot dober gospodar;
 - 2) prijaviti tatvino vozila tudi na policiji v Republiki Sloveniji kadar je bila izvršena tatvina vozila v celoti izven območja Republike Slovenije;
 - 3) opustiti kakršnokoli spremembo stanja poškodovanih oziroma uničenih stvari, dokler si jih ne ogleda predstavnik zavarovalnice, razen če je sprememba potrebna v javnem interesu, oziroma da bi bila škoda manjša;
 - 4) omogočiti odčitavanje elektronskih podatkov vozila v zvezi z nastankom zavarovalnega primera, kateri so bili zabeleženi v vozilu ob nastanku zavarovalnega primera.
- (2) Če zavarovanec ne predloži zahtevanih podatkov in dokazov ali če prepreči odčitavanje elektronskih podatkov vozila, se šteje, da ni dokazal nastanka zavarovalnega primera oziroma višine škode.
- (3) Zavarovanec oziroma zavarovalec je dolžan upoštevati izbiro zavarovalnice glede delavnice oziroma servisa, kjer se bo izvedlo popravilo vozila.
- (4) Po nastanku zavarovalnega primera za zavarovanca oziroma uporabnika veljajo tudi splošne dolžnosti zavarovalca in zavarovanca po zavarovalnem primeru iz vsakokrat veljavnih Skupnih določil splošnih pogojev.

26. člen - Ugotavljanje in ocenitev škode

Po prejemu prijave zavarovalnega primera mora zavarovalnica najkasneje v treh dneh pričeti z ugotavljanjem in ocenjevanjem škode. Če zavarovalnica tega ne stori, sme zavarovanec začeti z ocenjevanjem in odpravljanjem posledic škode, pod pogojem, da prej zavaruje dokaze o nastanku zavarovalnega primera in obsegu škode.

27. člen - Zavarovanje po zavarovalnem primeru

- (1) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je na zavarovani stvari ugotovljena in priznana popolna škoda po teh pogojih, zavarovanje avtomobilskega kaska v celoti preneha.
- (2) Po nastanku zavarovalnega primera, pri katerem je bila zavarovana stvar poškodovana (delna škoda), se zavarovalno razmerje nadaljuje brez spremembe.

28. člen - Skupna določila splošnih pogojev

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Dopolnilni pogoji za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vozilih

1. člen - Sklenitev zavarovanja

- (1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari se lahko sklene samo poleg zavarovanja splošnega avtomobilskega kaska ali zavarovanja delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B ali K za vozilo, s katerim se te stvari prevažajo.
- (2) Za to zavarovanje se uporabljajo določila Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/25-9 in Skupnih določil splošnih pogojev, če s temi dopolnilnimi pogoji ni določeno drugače.

2. člen - Predmet zavarovanja

- (1) Predmet zavarovanja dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v vseh vrstah vozil so lahko:
 - 1) orodje, dodatna oprema, priključne naprave, pribor in rezervni deli, kakor tudi reklamni napisi v vozilu in/ali na njem, okrasni deli in naprave, namenjene vozilu, ki so vgrajene kasneje;
 - 2) avdio, video in klimatske naprave, ki niso bile tovarniško vgrajene v vozilo, in so konstrukcijsko namenjene za uporabo v vozilu in zunaj njega. Antena in zvočniki se štejejo za sestavni del avdio in video naprav;
 - 3) prtljaga v vozilih; za prtljago se ne šteje orodje in pribor, material, ki je potreben za opravljanje poklicne dejavnosti, denar in listine katerekoli vrste;
 - 4) zbirke vzorcev trgovskega blaga v osebnih avtomobilih;
 - 5) orodje, pribor, material in deli, namenjeni opravljanju poklicne dejavnosti, ki se prevažajo v osebnih avtomobilih;
 - 6) prenosna tehnična sredstva, ki so v osebnih avtomobilih (inštrumenti, aparati, kamere, mobilni telefoni ipd.).
- (2) Predmet zavarovanja so samo stvari, ki so navedene v polici in so v vozilu ali pritrjene nanj, razen če ni drugače dogovorjeno.

3. člen - Zavarovane nevarnosti

- (1) Zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih stvari v zavarovanih vozilih krije škodo zaradi poškodb, uničenja ali izginitve zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov in nastane zaradi nevarnosti, ki so krite z zavarovanjem splošnega avtomobilskega kaska ali z zavarovanjem delnega avtomobilskega kaska po kombinacijah B ali K.
- (2) Pri zavarovancu, ki se ukvarja z javnim prevozom potnikov z avtobusi ali osebnimi avtomobili, so krite tudi škode, ki so nastale zaradi zamenjave ali izginitve prtljage ob izdaji ali njenem prejemu.

4. člen - Omejitve zavarovalnega kritja

- (1) Zavarovalnica ne povrne škode v primerih, navedenih v 8. členu Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/25-9.
- (2) Zavarovanje prtljage se nanaša le na stvari osebne uporabe, ki jih zavarovanec, voznik ali potniki nosijo s seboj. Za prtljago se poleg običajnih stvari za osebno uporabo štejejo tudi stvari, kot so: oprema za vikend, taborjenje, amaterski fotoaparati s priborom, prenosne avdio in video naprave, daljnogled, lovška puška, osebno orožje in športni rekviziti. Nakit in predmeti iz dragih kovin so zavarovani kot prtljaga vendar največ do 150 EUR po komadu.
- (3) Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane v času, ko se zavarovane stvari nahajajo v/n zavarovanem vozilu. Prtljaga, orodje in pribor, ki je namenjen za opravljanje poklicne dejavnosti ter prenosna tehnična sredstva so zavarovana le, če se prevažajo skupaj z lastnikom ali delavci lastnika stvari.

5. člen - Zavarovalna vrednost in osnova za določitev premije

Za zavarovanje dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih podobnih stvari se zavarovalna vrednost in zavarovalna premija določa na podlagi dogovorjene zavarovalne vsote (zavarovanje na I. riziko).

6. člen - Soudležba zavarovanca pri škodi (odbitna franšiza)

Odbitna franšiza se pri zavarovanju dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih podobnih stvari ne upošteva, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.

7. člen - Določanje zavarovalne premije na podlagi škodnega dogajanja

Če je ob sklenitvi zavarovanja avtomobilskega kaska dogovorjeno, da se pri določanju zavarovalne premije upošteva število prijavljenih škod v preteklem zavarovalnem obdobju za vsako vozilo posebej, se pri zavarovanju dodatne opreme, prtljage, zbirk vzorcev trgovskega blaga in drugih podobnih stvari določila 19. člena Splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska PG-aka/25-9 ne uporabljajo.

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistencije MINI

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; v teh pogojih se izraz zavarovanec uporablja kot skupni izraz za zavarovanca in upravičenca;
- **upravičenec**
upravičenec iz tega zavarovanja je zavarovanec ali vsakokratni pooblaščenec voznik zavarovanega motornega vozila ter največ toliko sopotnikov, kolikor je v vozilu registriranih potniških mest in se v vozilu prevažajo po volji zavarovanca ali pooblaščenega voznika, razen sopotnikov, ki se prevažajo v vozilu kot priložnostni sopotniki - štoparji;
- **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalna premija**
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
- **asistenčni primer**
nepričakovan in od upravičenčeve volje neodvisen dogodek, ko postane zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za varno vožnjo in upravičenec pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev;
- **servisna delavnica**
pravni subjekt, ki ima registrirano dejavnost za vzdrževanje in popravila motornih vozil;
- **pooblaščen delavnica**
servisna delavnica, pooblaščen za servisiranje določene znamke vozil;
- **pogodbena delavnica**
servisna delavnica, ki je pogodbeni partner Zavarovalnice Triglav, d.d.;
- **asistenčni center**
organizacijska enota Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica), dosegljiva na telefonski številki 080 2864 iz Republike Slovenije (+386 2222 2864 iz tujine) ali spletnih in mobilnih aplikacijah zavarovalnice.

1. člen - SKLENITEV ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilske asistencije MINI se lahko sklene poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

2. člen - ZAVAROVANA VOZILA

- (1) Zavarovanje avtomobilske asistencije MINI se lahko sklene le za osebne avtomobile, tovorna vozila z največ 3,5 tone največje tehnično dovoljene mase, motorna bivalna vozila (avtodome), motorna kolesa z močjo motorja nad 4 kW, bivalne prikolice ter vozila za servisno dejavnost (potujoče delavnice) do vključno 3,5 tone največje tehnično dovoljene mase.
- (2) Zavarovanje avtomobilske asistencije MINI za bivalne prikolice velja le v primeru, ko je zavarovana prikolica speta z vozilom, ki jo vleče, iz (1) odstavka tega člena.
- (3) V okviru asistenčne storitve zaradi okvare ali poškodbe vozila iz (1) odstavka tega člena, zavarovalno kritje velja tudi za vse lahke priklopnike, če so ti v času nastanka asistenčnega primera speti z zavarovanim vozilom, ki lahki priklopnik vleče. Lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja tehnično dovoljena masa ne presega 750 kg.

3. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

- (1) Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira zavarovancem asistenčne storitve v asistenčnih primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s temi pogoji.
- (2) Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.

4. člen - VRSTE ASISTENČNIH STORITEV

Zavarovanje avtomobilske asistencije MINI obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:

- 1) pomoč doma in na cesti;
- 2) pomoč pri težavah s ključi vozila;

- 3) odpravo posledic točenja napačnega goriva;
- 4) reševanje vozila;
- 5) vleko ali prevoz vozila;
- 6) dostavo goriva;
- 7) dostavo nadomestnih delov v tujino;
- 8) carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi;
- 9) prevoz zavarovancev;
- 10) začasno hrambo vozila (ležarina);
- 11) informacije.

5. člen - POMOČ DOMA IN NA CESTI

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč doma in na cesti v asistenčnem primeru, ko je vozilo mogoče popraviti na samem kraju asistenčnega primera.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov materiala in rezervnih delov.

6. člen - POMOČ PRI TEŽAVAH S KLJUČI VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč pri težavah s ključi vozila v asistenčnem primeru, ko ostane zavarovančovo vozilo nevozno zaradi izgube, tatvine ali poškodbe ključev vozila, ali so le-ti ostali zaklenjeni v vozilu.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica krije stroške dostave rezervnih ključev vozila na dogovorjeni naslov, če zavarovanec omogoči njihov prevzem v 24 urah po prijavi asistenčnega primera.
- (4) Po neuspešni pomoči pri težavah s ključi vozila na kraju asistenčnega primera nudi zavarovalnica samo še asistenčno storitev vleke ali prevoza vozila.
- (5) Zavarovalnica ne krije stroškov zamenjave ključev, ključavnice, materiala in škode, ki nastane zaradi posega v vozilo.

7. člen - ODPRAVA POSLEDIC TOČENJA NAPAČNEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč za odpravo posledic točenja napačnega goriva v asistenčnem primeru, pri katerem je vozilo zaradi vožnje z napačnim gorivom v okvari oziroma bi nadaljevanje vožnje povzročilo okvaro vozila.
- (2) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila iz kraja asistenčnega primera, skladno z določili 9. člena teh pogojev;
- (3) Zavarovalnica krije stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja za gorivo, cevovodov in menjavo čistilca za gorivo. Stroški čistilca za gorivo s tem zavarovanjem niso kriti;
- (4) Zavarovalnica ne krije stroškov nastalih okvar na motorju in sistemu za oskrbo z gorivom.

8. člen - REŠEVANJE VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira reševanje vozila v asistenčnem primeru, ko je vozilo potrebno reševati iz prepadov, jarkov, blatnih zemljišč, vode ipd.
- (2) Zavarovalnica krije stroške reševanja vozila, vendar največ do zneska 500 EUR.

9. člen - VLEKA ALI PREVOZ VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali pomoč pri težavah s ključi vozila ni bila uspešna.
- (2) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru tudi, ko električno vozilo zaradi pomanjkanja električne energije med vožnjo (izpraznjena ali slabo napolnjena pogonska baterija) postane nevozno. V tem primeru zavarovalnica krije največ tri asistenčne primere

v zavarovalnem obdobju. Zavarovalnica ne krije stroškov polnjenja in s polnjenjem baterije povezanih stroškov (npr. parkiranje).

- (3) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila s kraja asistenčnega primera do:
- 1) najbližje ustrezne servisne delavnice;
 - 2) najbližje polnilne postaje;
 - 3) zavarovančevega bivališča, sedeža ali drugega mesta, če tako določi zavarovalnica.

Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov dodatne vleke ali prevoza v istem asistenčnem primeru. Izjemoma, pod pogojem, da na izbranem servisu ni možno odpraviti napake ali izvesti popravila, zavarovalnica organizira in krije stroške dodatne vleke ali prevoza vozila.

- (4) Zavarovalnica krije dejanske stroške opravljenih vleke ali prevozov vozila, vendar skupaj največ do zneska 1.000 EUR za posamezen asistenčni primer.
- (5) Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov prevoza tovora v zavarovanem vozilu.

10. člen - DOSTAVA BENCINSKEGA ALI DIZELSKEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo goriva v asistenčnem primeru, ko zavarovancu med vožnjo zmanjka goriva.
- (2) Zavarovalnica krije stroške za dostavo goriva v količini, ki bo zadoščala za nadaljevanje vožnje do najbližje črpalke za gorivo.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov goriva.

11. člen - DOSTAVA NADOMESTNIH DELOV V TUJINO

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo nadomestnih delov v asistenčnem primeru, ki se je zgodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju popravila ni nadomestnega dela.
- (2) Zavarovalnica krije stroške dostave nadomestnih delov, za stroške nakupa pa denar založi. Zavarovanec se zaveže stroške za nakup nadomestnih delov povrniti zavarovalnici po njenem pozivu za plačilo.
- (3) Zavarovalnica ni dolžna organizirati dostave nadomestnih delov, če le-teh ni možno kupiti v Republiki Sloveniji ali če jih zaradi carinskih ali drugih predpisov ni dovoljeno izvoziti iz Republike Slovenije ali uvoziti v tujo državo, kjer se vozilo popravljalo.

12. člen - CARINJENJE IN PREVOZ NA ODPAD ALI ODPSTOP POŠKODOVANEGA VOZILA TUJI DRŽAVI

- (1) Zavarovalnica organizira carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi, če je asistenčni primer, ki ima za posledico uničenje vozila, nastal v tujini. Zavarovalnica na podlagi zavarovančevega pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila na odpad.
- (2) Zavarovalnica krije stroške postopka carinjenja in odvoza na odpad.
- (3) Zavarovalnica ne krije drugih stroškov in dajatev.

13. člen - PREVOZ ZAVAROVANCEV

- (1) Zavarovalnica organizira prevoz zavarovancev in njihove prtljage v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali je vozilo izginilo.
- (2) Zavarovalnica za zavarovance organizira prevoz do:
- 1) ustrezne servisne delavnice, kjer se bo vozilo popravljalo;
 - 2) bivališča ali sedeža;
 - 3) namembnega kraja;
- (3) Kadar je opravljen prevoz vozila in zavarovancev do najbližje ustrezne servisne delavnice, kjer se ugotovi, da vozilo ne bo usposobljeno za vožnjo še isti dan, zavarovalnica krije tudi stroške za prevoz zavarovancev in prtljage od servisa do bivališča ali sedeža.
- (4) Zavarovanci lahko zahtevajo prevoz s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja, če je ta kraj od kraja asistenčnega primera bližje, kot je kraj njihovega bivališča ali sedeža.
- (5) Zavarovalnica organizira prevoz z enim od naslednjih prevoznih sredstev:
- 1) vozilom izvajalca vleke zavarovančevega vozila;
 - 2) javnim prevoznim sredstvom;
 - 3) taksijem.
- Prevozno sredstvo in način prevoza določi zavarovalnica. Pri asistenčnem primeru v tujini bo vozne karte praviloma priskrbela zavarovalnica. Sicer bo zavarovalnica stroške za nakup voznih kart povrnila po predložitvi računov o nakupu voznih kart.
- (6) Zavarovalnica krije dejanske stroške prevoza za eno od destinacij iz (2) odstavka tega člena, vendar največ do zneska 500 EUR za prevoz vseh zavarovancev z njihovo prtljago.

- (7) Zavarovalnica ne organizira asistenčne storitve prevoza za vrnitev zavarovancev v asistenčnem primeru, ko je bil prevoz že organiziran s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja.
- (8) Zavarovalnica ne krije stroškov prevoza tovora ali s tem povezanih posrednih stroškov (npr. izguba dohodka).

14. člen - ZAČASNA HRAMBA VOZILA

Zavarovalnica krije stroške hrambe vozila (ležarina), če mora vozilo ostati v varnem prostoru. Stroške hrambe po asistenčnem primeru zavarovalnica krije v celoti.

15. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica daje zavarovancem informacije o načinu odpravljanja posledic dogodka, ki je vzrok za asistenčni primer.

16. člen - PODROČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilске asistencе MINI velja za asistenčne primere, ki se zgodijo na območju Republike Slovenije in na geografskem območju Evrope.

17. člen - OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ASISTENCE

- (1) Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov:
- 1) če asistenčni center ni bil obveščen o dogodku in si je upravičenec sam organiziral storitev;
 - 2) če je storitve iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni določil asistenčni center;
 - 3) če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o okoliščinah asistenčnega primera;
 - 4) če je asistenčni primer nastal na "off-road" vožnjah, organiziranih tekmovanjih, treningih ali ocenjevalnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih stezah, določenih za ta namen;
 - 5) če je asistenčni primer nastal zaradi vojn, invazij ali državljskih vojn, izgrediv ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;
 - 6) če je asistenčni primer nastal zaradi delovanja jedrske energije, eksplozivnega tovora ali naravnih nesreč (potres, poplava, ipd.);
 - 7) zaradi ponavljajočih se enakih težav z zavarovanim vozilom v kratkem času (npr. ponovna okvara zaradi slabega akumulatorja);
 - 8) prevoza zavarovancev, če je asistenčni primer nastal ob uporabi vozila za poklicne prevoze (taksi, rent-a-car, ipd.).
- (2) Zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za kvaliteto dela in storitev, opravljenih s strani izvajalcev storitev, kakor tudi ne za škodo, ki bi jo le-ti povzročili.

18. člen - VRAČILO ZALOŽENIH SREDSTEV

- (1) Kadar nastane asistenčni primer iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. in 14. člena v tujini in je krit z zavarovanjem po teh pogojih, zavarovalnica plača izvajalcu naročeno storitev v celoti.
- (2) Zavarovalnica zahteva povračilo založenih denarnih sredstev od zavarovanca, kateremu je bila nudena in plačana asistenčna storitev, za tisti del plačanih stroškov, ki ni krit s temi ali drugimi zavarovanji, sklenjenimi pri Zavarovalnici Triglav, oz. presega obseg zavarovalnega jamstva. Zavarovanec je dolžan finančna sredstva vrniti zavarovalnici v skladu s pozivom.

19. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalčeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.

Če pride v respiro roku do asistenčnega primera, je zavarovalec dolžan plačati zavarovalno premijo za celo zavarovalno leto.

20. člen - ODSVOJITEV ZAVAROVANE STVARI

- (1) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari zavarovanje preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame zavarovano stvar.
- (2) Zavarovanec ima ob izročitvi pisnega zahtevka pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo asistenčnega primera.
- (3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno zavarovalno polico zavarovanih več stvari.
- (4) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

21. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB ASISTENČNEM PRIMERU

- (1) Zavarovanec je dolžan ob asistenčnem primeru:
 - 1) takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil in zmanjšal nadaljnje nastajanje škode in ob tem upoštevati navodila zavarovalnice oziroma službe za pomoč na cesti. V vsakem primeru pa se je dolžan vesti racionalno kot dober gospodar.
 - 2) poklicati asistenčni center zavarovalnice. V obvestilu mu mora dati identifikacijske podatke o zavarovancu, vozilu in sklenjenem zavarovanju (številka police). Zavarovanec mora za preveritev navedenih podatkov na zahtevo izvajalca storitve le-temu predložiti ustrezne dokumente.
 - 3) ravnati se po navodilih zavarovalnice. Samo s posebnim dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca storitev. Zavarovalnica v tem primeru krije stroške storitve samo do višine, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.
- (2) V izjemnih primerih (zahtev prometne varnosti, preprečevanja večje škode, nezmožnost prijave zavarovanca zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči, ipd), ko asistenčni center zaradi izrednih okoliščin ni bil obveščen

o zavarovalnem primeru ob samem nastanku, zavarovalnica ob predložitvi ustreznih dokazil povrne stroške opravljenih asistenčnih storitev v višini, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.

- (3) Zavarovanec mora storitve, ki jih zavarovalnica po teh pogojih ne plača ali ne plača v celoti, plačati izvajalcu storitve sam, če ni s temi pogoji drugače določeno.
- (4) Zavarovanec je na poziv asistenčnega centra dolžan posredovati potrebno dokumentacijo za reševanje asistenčnih primerov (račun o opravljenem popravilu, delovni nalog) in s tem upravičiti izvedene asistenčne storitve.
- (5) Zavarovanec se zavezuje zavarovalnici povrniti izplačane zneske in druge stroške za opravljeno asistenčno storitev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila, če se po nujenju storitve ugotovi, da je dogodek izključen iz zavarovanja ali da je zavarovanec kršil določila o obveznosti zavarovanca ob asistenčnem primeru, ki jih ima po prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.

22. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistencije PLUS

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; v teh pogojih se izraz zavarovanec uporablja kot skupni izraz za zavarovanca in upravičenca;
- **upravičenec**
upravičenec iz tega zavarovanja je zavarovanec ali vsakokratni pooblaščen voznik zavarovanega motornega vozila ter največ toliko sopotnikov, kolikor je v vozilu registriranih potniških mest in se v vozilu prevažajo po volji zavarovanca ali pooblaščenega voznika, razen sopotnikov, ki se prevažajo v vozilu kot priložnostni sopotniki - štoparji;
- **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalna premija**
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
- **asistenčni primer**
nepričakovan in od upravičenčeve volje neodvisen dogodek, ko postane zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za varno vožnjo ali je bilo protipravno odvzeto in upravičenec pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev;
- **servisna delavnica**
pravni subjekt, ki ima registrirano dejavnost za vzdrževanje in popravila motornih vozil;
- **pooblaščen delavnik**
servisna delavnica, pooblaščen za servisiranje določene znamke vozil;
- **pogodbena delavnica**
servisna delavnica, ki je pogodbeni partner Zavarovalnice Triglav, d.d.;
- **asistenčni center**
organizacijska enota Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica), dosegljiva na telefonski številki 080 2864 iz Republike Slovenije (+386 2222 2864 iz tujine) ali spletnih in mobilnih aplikacijah zavarovalnice.

1. člen - SKLENITEV ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilske asistencije PLUS se lahko sklene poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

2. člen - ZAVAROVANA VOZILA

- (1) Zavarovanje avtomobilske asistencije PLUS se lahko sklene le za osebne avtomobile, tovorna vozila do največ 3,5 tone največje tehnično dovoljene mase, motorna bivalna vozila (avtodome), motorna kolesa z močjo motorja nad 4 kW in bivalne prikolice.
- (2) Zavarovanje avtomobilske asistencije PLUS za bivalne prikolice velja le v primeru, ko je zavarovana prikolica speta z vozilom, ki jo vleče, iz (1) odstavka tega člena.
- (3) V okviru asistenčne storitve zaradi okvare ali poškodbe vozila iz (1) odstavka tega člena, zavarovalno kritje velja tudi za vse lahke priklopnike, če so ti v času nastanka asistenčnega primera speti z zavarovanim vozilom, ki lahki priklopnik vleče. Lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja tehnično dovoljena masa ne presega 750 kg.

3. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

- (1) Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira zavarovancem asistenčne storitve v asistenčnih primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s temi pogoji.
- (2) Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.

4. člen - VRSTE ASISTENČNIH STORITEV

- (1) Skrb za vozilo, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
 - 1) pomoč doma in na cesti;
 - 2) pomoč pri težavah s ključi vozila;

- 3) odpravo posledic točenja napačnega goriva;
- 4) reševanje vozila;
- 5) vleko ali prevoz vozila;
- 6) dostavo goriva;
- 7) dostavo nadomestnih delov v tujino;
- 8) carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi;
- 9) začasno hrambo vozila (ležarina).
- (2) Skrb za zavarovance, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
 - 1) prevoz zavarovancev;
 - 2) nadomestno vozilo;
 - 3) namestitev v hotelu;
 - 4) nadomestnega voznika v tujini;
 - 5) pomoč v primeru smrti v tujini;
 - 6) obisk svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini;
 - 7) spremstvo mladoletnih zavarovancev;
 - 8) informacije.

I. Skrb za vozilo

5. člen - POMOČ DOMA IN NA CESTI

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč doma in na cesti v asistenčnem primeru, ko je vozilo mogoče popraviti na samem kraju asistenčnega primera.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov materiala in rezervnih delov.

6. člen - POMOČ PRI TEŽAVAH S KLJUČI VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč pri težavah s ključi vozila v asistenčnem primeru, ko ostane zavarovančevo vozilo nevozno zaradi izgube, tatvine ali poškodbe ključev vozila ali so le-ti ostali zaklenjeni v vozilu.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica krije stroške dostave rezervnih ključev vozila na dogovorjeni naslov, če zavarovanec omogoči njihov prevzem v 24 urah po prijavi asistenčnega primera.
- (4) Po neuspešni pomoči pri težavah s ključi vozila na kraju asistenčnega primera nudi zavarovalnica samo še asistenčno storitev vleke ali prevoza vozila.
- (5) Zavarovalnica ne krije stroškov zamenjave ključev, ključavnice, materiala in škode, ki nastane zaradi posega v vozilo.

7. člen - ODPRAVA POSLEDIC TOČENJA NAPAČNEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč za odpravo posledic točenja napačnega goriva v asistenčnem primeru, pri katerem je vozilo zaradi vožnje z napačnim gorivom v okvari oziroma bi nadaljevanje vožnje povzročilo okvaro vozila.
- (2) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila iz kraja asistenčnega primera, skladno z določili 9. člena teh pogojev;
- (3) Zavarovalnica krije stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja za gorivo, cevodov in menjavo čistilca za gorivo. Stroški čistilca za gorivo s tem zavarovanjem niso kriti;
- (4) Zavarovalnica ne krije stroškov nastalih okvar na motorju in sistemu za oskrbo z gorivom.

8. člen - REŠEVANJE VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira reševanje vozila v asistenčnem primeru, ko je vozilo potrebno reševati iz prepada, jarkov, blatnih zemljišč, vode ipd.
- (2) Zavarovalnica krije stroške reševanja vozila, vendar največ do zneska 2.000 EUR.

9. člen - VLEKA ALI PREVOZ VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali pomoč pri težavah s ključi vozila ni bila uspešna.
- (2) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru tudi, ko električno vozilo zaradi pomanjkanja električne energije med vožnjo (izpraznjena ali slabo napolnjena pogonska baterija) postane nevozno. V tem primeru zavarovalnica krije največ tri asistenčne primere v zavarovalnem obdobju. Zavarovalnica ne krije stroškov polnjenja in s polnjenjem baterije povezanih stroškov (npr. parkiranje).
- (3) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila s kraja asistenčnega primera do:
 - 1) najbližje ustrezne servisne delavnice;
 - 2) najbližje polnilne postaje;
 - 3) zavarovančevega bivališča, sedeža ali drugega mesta, če tako določi zavarovalnica.

Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov dodatne vleke ali prevoza v istem asistenčnem primeru. Izjemoma, pod pogojem, da na izbranem servisu ni možno odpraviti napake ali izvesti popravila, zavarovalnica organizira in krije stroške dodatne vleke ali prevoza vozila.
- (4) Zavarovalnica krije dejanske stroške opravljenih vleke ali prevozov vozila, vendar skupaj največ do zneska 2.000 EUR za posamezen asistenčni primer.
- (5) Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov prevoza tovora v zavarovanem vozilu.

10. člen - DOSTAVA BENCINSKEGA ALI DIZELSKEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo goriva v asistenčnem primeru, ko zavarovancu med vožnjo zmanjka goriva.
- (2) Zavarovalnica krije stroške za dostavo goriva v količini, ki bo zadoščala za nadaljevanje vožnje do najbližje črpalke za gorivo.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov goriva.

11. člen - DOSTAVA NADOMESTNIH DELOV V TUJINO

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo nadomestnih delov v asistenčnem primeru, ki se je dogodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju popravila ni nadomestnega dela.
- (2) Zavarovalnica krije stroške dostave nadomestnih delov, za stroške nakupa pa denar založi. Zavarovanec se zaveže stroške za nakup nadomestnih delov povrniti zavarovalnici po njenem pozivu za plačilo.
- (3) Zavarovalnica ni dolžna organizirati dostave nadomestnih delov, če le-teh ni možno kupiti v Republiki Sloveniji ali če jih zaradi carinskih ali drugih predpisov ni dovoljeno izvoziti iz Republike Slovenije ali uvoziti v tujo državo, kjer se vozilo popravlja.

12. člen - CARINJENJE IN PREVOZ NA ODPADALI ODPSTOP POŠKODOVANEGA VOZILA TUJI DRŽAVI

- (1) Zavarovalnica organizira carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi, če je asistenčni primer, ki ima za posledico uničenje vozila, nastal v tujini. Zavarovalnica na podlagi zavarovančevega pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila na odpad.
- (2) Zavarovalnica krije stroške postopka carinjenja in odvoza na odpad.
- (3) Zavarovalnica ne krije drugih stroškov in dajatev.

13. člen - ZAČASNA HRAMBA VOZILA

Zavarovalnica krije stroške hrambe vozila (ležarina), če mora vozilo ostati v varnem prostoru. Stroške hrambe po asistenčnem primeru zavarovalnica krije v celoti.

II. Skrb za zavarovance

14. člen - PREVOZ ZAVAROVANCEV

- (1) Zavarovalnica organizira prevoz zavarovancev in njihove prtljage v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali je vozilo izginilo.
- (2) Zavarovalnica za zavarovance organizira prevoz do:
 - 1) ustrezne servisne delavnice, kjer se bo vozilo popravljalo;
 - 2) bivališča ali sedeža;
 - 3) namembnega kraja;
 - 4) hotela.

- (3) Kadar je opravljen prevoz vozila in zavarovancev do najbližje ustrezne servisne delavnice, kjer se ugotovi, da vozilo ne bo usposobljeno za vožnjo še isti dan, zavarovalnica krije tudi stroške za prevoz zavarovancev in prtljage od servisa do bivališča ali sedeža, ali hotela.
- (4) Zavarovanci lahko zahtevajo prevoz s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja, če je ta kraj od kraja asistenčnega primera bližje, kot je kraj njihovega bivališča ali sedeža.
- (5) Zavarovalnica organizira prevoz z enim od naslednjih prevoznih sredstev:
 - 1) vozilom izvajalca vleke zavarovančevega vozila;
 - 2) javnim prevoznim sredstvom;
 - 3) taksijem.

Prevozno sredstvo in način prevoza določi zavarovalnica. Pri asistenčnem primeru v tujini bo vozne karte praviloma priskrbel zavarovalnica. Sicer bo zavarovalnica stroške za nakup voznih kart povrnila po predložitvi računov o nakupu voznih kart.
- (6) Zavarovalnica krije dejanske stroške prevoza za eno od destinacij iz (2) odstavka tega člena, vendar največ do zneska 1.000 EUR za prevoz vseh zavarovancev z njihovo prtljago.
- (7) Zavarovalnica ne organizira asistenčne storitve prevoza za vrnitev zavarovancev v asistenčnem primeru, ko je bil prevoz že organiziran s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja.
- (8) Zavarovalnica ne krije stroškov prevoza tovora ali s tem povezane izgube dohodka.

15. člen - NADOMESTNO VOZILO

- (1) Zavarovalnica organizira najem nadomestnega vozila na zahtevo zavarovanca v asistenčnem primeru, ko zavarovanega motornega vozila ni mogoče popraviti v servisni delavnici isti dan v roku dveh ur ali je izginilo.
- (2) Zavarovalnica organizira najem osebnega avtomobila največ enake kategorije, kot je zavarovani osebni avtomobil, ob upoštevanju lokalnih možnosti oziroma razpoložljivosti vozil. Če je zavarovano vozilo motorno bivalno vozilo (avtodom), zavarovalnica ne zagotovi nadomestnega avtodoma, ampak osebni avtomobil, ob upoštevanju razpoložljivih lokalnih možnosti. Enaka merila zavarovalnica upošteva tudi v primerih, kadar je zavarovano vozilo tovorno vozilo oziroma motorno kolo.
- (3) Zavarovalnica ne zagotavlja nadomestnega vozila z vgrajeno napravo oziroma dodatno opremo namenjeno prevozu prtljage ali tovora (vlečna kljuka, prtljažnik, razni nosilci, strešni kovčki in podobno). V okviru razpoložljivih možnosti pa lahko organizira tudi tako opremljeno vozilo. Zavarovalnica ne zagotavlja nadomestnega vozila opremljenega in prilagojenega izvajanju poslovne dejavnosti oziroma funkcionalno prirejenega posebnim potrebam.
- (4) Zavarovanec je dolžan spoštovati pogoje najemodajalca vozila, ki so določeni v najemni pogodbi za nadomestno vozilo. Zavarovalnica za kršitve navedene pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti.
- (5) Zavarovalnica krije stroške najema do popravila zavarovanega vozila, vendar največ za čas 5 dni.
- (6) Za potrebe tega člena se za asistenčni primer šteje tudi nepričakovani dogodek, ko je vozilo vožno in predano v popravilo na pogodbeno ali pooblaščen delavnico za ličarsko kleparska dela. Zavarovalnica organizira in krije stroške najema nadomestnega vozila za čas popravila zavarovanega vozila skladno z zapisnikom cenilne službe, vendar največ za 5 dni.
- (7) Zavarovanje krije stroške dostave in prevzema nadomestnega vozila.
- (8) Zavarovalnica ne krije stroškov:
 - 1) za gorivo, cestnine, parkirnine ipd.;
 - 2) morebitnih dodatnih zavarovanj, razen tistih, ki so kot obvezna dogovorjena v pogodbi o najemu vozila.
- (9) Če zavarovalnica organizira asistenčno storitev najema nadomestnega vozila, ne organizira in ne krije stroškov drugih vrst prevoza.

16. člen - NAMESTITEV V HOTELU

- (1) Zavarovalnica organizira namestitev v hotelu v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti še isti dan ali je izginilo, če je kraj asistenčnega primera od bivališča ali sedeža zavarovanca oddaljen najmanj 150 km in ni mogoče ali primerno opraviti prevoza v skladu z 2) in 3) točko (2) odstavka 14. ali 15. člena teh pogojev.
- (2) Zavarovalnica krije stroške namestitve v hotelu z največ tremi zvezdicami, omejeno do tri nočitve z zajtrkom, če vozilo tudi drugi dan po asistenčnem primeru ni popravljeno ali najdeno.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov telefoniranja iz hotela, sobne postrežbe in drugih hotelskih storitev.

17. člen - NADOMESTNI VOZNIK V TUJINI

- (1) Zavarovalnica priskrbi nadomestnega voznika v asistenčnem primeru, ki je nastal v tujini, če nihče izmed zavarovancev, ki bi sicer mogel in smel voziti,

zaradi poškodbe, ki je v vzročni zvezi z nastankom asistenčnega primera, ni sposoben voziti vozila tudi 12 ur po tem, ko je bilo vozilo usposobljeno za vožnjo.

- (2) Zavarovalnica krije stroške nadomestnega voznika za prevoz vozila in zavarovancev do njihovega bivališča.
- (3) Zavarovalnica ne krije drugih stroškov tega prevoza (gorivo, cestnine ipd.).
- (4) Nesposobnost za vožnjo morajo zavarovanci, ki bi sicer mogli in smeli voziti, dokazati z mnenjem zdravnika.

18. člen - POMOČ V PRIMERU SMRTI V TUJINI

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč v primeru smrti v tujini v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri kdo od zavarovancev umre.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prevoza umrle osebe do kraja pokopa v Republiki Sloveniji.

19. člen - OBISK SVOJCEV POŠKODOVANEGA ZAVAROVANCA V TUJINI

- (1) Zavarovalnica omogoči enkratni obisk dveh svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri se je kdo od zavarovancev tako poškodoval, da mora ostati v bolnišnici v tujini več kot tri dni.
- (2) Zavarovalnica krije stroške povratne vozovnice za prevoz z javnim prevoznim sredstvom.
- (3) Zavarovalnica krije stroške prenočevanja dveh svojcev poškodovanega zavarovanca v hotelu z največ tremi zvezdicami, omejeno do dve nočitvi.

20. člen - SPREMSTVO MLADOLETNIH ZAVAROVANCEV

- (1) Zavarovalnica priskrbi spremstvo mladoletnim zavarovancem v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri so se vsi polnoletni zavarovanci tako poškodovali, da so morali ostati v bolnišnici ali so umrli.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prevoza z javnim prevoznim sredstvom za mladoletne zavarovance in spremljevalca do kraja njihovega bivališča.

21. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica daje zavarovancem informacije o načinu odpravljanja posledic dogodka, ki je vzrok za asistenčni primer.

22. člen - PODROČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilске asistencе PLUS velja za asistenčne primere, ki se zgodijo na območju Republike Slovenije in na geografskem območju Evrope.

23. člen - OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ASISTENCE

- (1) Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov:
 - 1) če asistenčni center ni bil obveščen o dogodku in si je upravičenec sam organiziral storitev;
 - 2) če je storitev iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni določil asistenčni center;
 - 3) če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o okoliščinah asistenčnega primera;
 - 4) če je asistenčni primer nastal na "off-road" vožnjah, organiziranih tekmovanjih, treningih ali ocenjevalnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih stezah, določenih za ta namen;
 - 5) če je asistenčni primer nastal ob uporabi vozila za poklicne prevoze oseb (taksi, rent-a-car in nadomestna vozila), so krite le storitve iz 1. odstavka 4. člena teh pogojev;
 - 6) če je asistenčni primer nastal zaradi vojn, invazij ali državlјanskih vojn, izgrediv ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;
 - 7) če je asistenčni primer nastal zaradi delovanja jedrske energije, eksplozivnega tovara ali naravnih nesreč (potres, poplava, ipd.);
 - 8) zaradi ponavljajočih se enakih težav z zavarovanim vozilom v kratkem času (npr. ponovna okvara zaradi slabega akumulatorja);
- (2) Zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za kvaliteto dela in storitev, opravljenih s strani izvajalcev storitev, kakor tudi ne za škodo, ki bi jo le-ti povzročili.

24. člen - VRAČILO ZALOŽENIH SREDSTEV

- (1) Kadar nastane asistenčni primer iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., in 16. člena v tujini in je krit z zavarovanjem po teh pogojih, zavarovalnica plača izvajalcu naročeno storitev v celoti.

- (2) Zavarovalnica zahteva povračilo založenih denarnih sredstev od zavarovanca, kateremu je bila nudena in plačana asistenčna storitev za tisti del plačanih stroškov, ki ni krit s temi ali drugimi zavarovanji, sklenjenimi pri Zavarovalnici Triglav, oz. presega obseg zavarovalnega jamstva. Zavarovanec je dolžan finančna sredstva vrniti zavarovalnici v skladu s pozivom.

25. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalčeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.

Če pride v respiro roku do asistenčnega primera, je zavarovalec dolžan plačati zavarovalno premijo za celo zavarovalno leto.

26. člen - ODSVOJITEV ZAVAROVANE STVARI

- (1) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari zavarovanje preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame zavarovano stvar.
- (2) Zavarovanec ima ob izročitvi pisnega zahtevka pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo asistenčnega primera.
- (3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno zavarovalno polico zavarovanih več stvari.
- (4) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

27. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB ASISTENČNEM PRIMERU

- (1) Zavarovanec je dolžan ob asistenčnem primeru:
 - 1) takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil in zmanjšal nadaljnje nastajanje škode in ob tem upoštevati navodila zavarovalnice oziroma službe za pomoč na cesti. V vsakem primeru pa se je dolžan vesti racionalno kot dober gospodar;
 - 2) poklicati asistenčni center zavarovalnice. V obvestilu mu mora dati identifikacijske podatke o zavarovancu, vozilu, sklenjenem zavarovanju (številka police) in številu potnikov. Zavarovanec mora za preveritev navedenih podatkov na zahtevo izvajalca storitve le-temu predložiti ustrezne dokumente;
 - 3) ravnati se po navodilih zavarovalnice. Samo s posebnim dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca storitev. Zavarovalnica v tem primeru krije stroške storitve samo do višine, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.
- (2) Škoda na vozilu mora zavarovanec odpraviti v najkrajšem roku, ki je v konkretnem primeru potreben za popravilo razen, če je daljši rok odobrila Zavarovalnica Triglav ali je ugotovljena popolna škoda.
- (3) V izjemnih primerih (zahtev prometne varnosti, preprečevanja večje škode, nezmožnost prijave zavarovanca zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči, ipd.), ko asistenčni center zaradi izrednih okoliščin ni bil obveščen o zavarovalnem primeru ob samem nastanku, zavarovalnica ob predložitvi ustreznih dokazil povrne stroške opravljenih asistenčnih storitev v višini, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.
- (4) Zavarovanec mora storitve, ki jih zavarovalnica po teh pogojih ne plača ali ne plača v celoti, plačati izvajalcu storitve sam, če ni s temi pogoji drugače določeno.
- (5) Zavarovanec je na poziv asistenčnega centra dolžan posredovati potrebno dokumentacijo za reševanje asistenčnega primera (račun o opravljenem popravilu, delovni nalog) in s tem upravičiti izvedene asistenčne storitve.
- (6) Zavarovanec se zavezuje zavarovalnici povrniti izplačane zneske in druge stroške za opravljeno asistenčno storitev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila, če se po nujenju storitve ugotovi, da je dogodek izključen iz zavarovanja ali da je zavarovanec kršil določila o obveznosti zavarovanca ob asistenčnem primeru, ki jih ima po prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.

28. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske asistencije COMFORT

Uvodne določbe

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; v teh pogojih se izraz zavarovanec uporablja kot skupni izraz za zavarovanca in upravičenca;
- **upravičenec**
upravičenec iz tega zavarovanja je zavarovanec ali vsakokratni pooblaščen voznik zavarovanega motornega vozila ter največ toliko sopotnikov, kolikor je v vozilu registriranih potniških mest in se v vozilu prevažajo po volji zavarovanca ali pooblaščenega voznika, razen sopotnikov, ki se prevažajo v vozilu kot priložnostni sopotniki - štoparji;
- **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
- **zavarovalna premija**
znesek, ki ga plača zavarovalec za sklenjeno zavarovanje;
- **asistenčni primer**
nepričakovan in od upravičenčeve volje neodvisen dogodek, ko postane zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za varno vožnjo ali je bilo protipravno odvzeto in upravičenec pokliče v asistenčni center zaradi organizacije asistenčnih storitev;
- **servisna delavnica**
pravni subjekt, ki ima registrirano dejavnost za vzdrževanje in popravila motornih vozil;
- **pooblaščen delavnik**
servisna delavnica, pooblaščen za servisiranje določene znamke vozil;
- **pogodbena delavnica**
servisna delavnica, ki je pogodbeni partner Zavarovalnice Triglav, d.d.;
- **asistenčni center**
organizacijska enota Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica), dosegljiva na telefonski številki 080 2864 iz Republike Slovenije (+386 2222 2864 iz tujine) ali spletnih in mobilnih aplikacijah zavarovalnice.

1. člen - SKLENITEV ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilske asistencije COMFORT se lahko sklene poleg zavarovanja avtomobilske odgovornosti, sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

2. člen - ZAVAROVANA VOZILA

- (1) Zavarovanje avtomobilske asistencije COMFORT se lahko sklene le za osebnih avtomobilov, tovorna vozila do največ 3,5 tone največje tehnično dovoljene mase, motorna bivalna vozila (avtodome), motorna kolesa z močjo motorja nad 4 kW in bivalne prikolice.
- (2) Zavarovanje avtomobilske asistencije COMFORT za bivalne prikolice velja le v primeru, ko je zavarovana prikolica speta z vozilom, ki jo vleče, iz (1) odstavka tega člena.
- (3) V okviru asistenčne storitve zaradi okvare ali poškodbe vozila iz (1) odstavka tega člena, zavarovalno kritje velja tudi za vse lahke priklopnike, če so ti v času nastanka asistenčnega primera speti z zavarovanim vozilom, ki lahki priklopnik vleče. Lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja tehnično dovoljena masa ne presega 750 kg.

3. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

- (1) Zavarovalnica s tem zavarovanjem organizira zavarovancem asistenčne storitve v asistenčnih primerih in krije stroške njihove izvedbe v skladu s temi pogoji.
- (2) Stroški asistenčnega centra so kriti s tem zavarovanjem.

4. člen - VRSTE ASISTENČNIH STORITEV

- (1) Skrb za vozilo, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
 - 1) pomoč doma in na cesti;
 - 2) pomoč pri težavah s ključi vozila;

- 3) odpravo posledic točenja napačnega goriva
 - 4) reševanje vozila;
 - 5) vleko ali prevoz vozila;
 - 6) dostavo goriva;
 - 7) dostavo nadomestnih delov v tujino;
 - 8) carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi;
 - 9) začasno hrambo vozila (ležarina).
- (2) Skrb za zavarovance, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:
 - 1) prevoz zavarovancev;
 - 2) nadomestno vozilo;
 - 3) založitev denarnih sredstev in pomoč pri organizaciji popravila vozila;
 - 4) namestitev v hotelu;
 - 5) nadomestnega voznika v tujini;
 - 6) pomoč v primeru smrti v tujini;
 - 7) obisk svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini;
 - 8) spremstvo mladoletnih zavarovancev;
 - 9) informacije

I. Skrb za vozilo

5. člen - POMOČ DOMA IN NA CESTI

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč doma in na cesti v asistenčnem primeru, ko je vozilo mogoče popraviti na samem kraju asistenčnega primera.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov materiala in rezervnih delov.

6. člen - POMOČ PRI TEŽAVAH S KLJUČI VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč pri težavah s ključi vozila v asistenčnem primeru, ko ostane zavarovančovo vozilo nevozno zaradi izgube, tatvine ali poškodbe ključev vozila, ali so le-ti ostali zaklenjeni v vozilu.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prihoda izvajalca storitve v celoti ter stroške za opravljeno storitev do ene ure dela na kraju asistenčnega primera.
- (3) Zavarovalnica krije stroške dostave rezervnih ključev vozila na dogovorjeni naslov, če zavarovanec omogoči njihov prevzem v 24. urah po prijavi asistenčnega primera.
- (4) Po neuspešni pomoči pri težavah s ključi vozila na kraju asistenčnega primera nudi zavarovalnica samo še asistenčno storitev vleke ali prevoza vozila.
- (5) Zavarovalnica ne krije stroškov zamenjave ključev, ključavnice, materiala in škode, ki nastane zaradi posega v vozilo.

7. člen - ODPRAVA POSLEDIC TOČENJA NAPAČNEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč za odpravo posledic točenja napačnega goriva v asistenčnem primeru, pri katerem je vozilo zaradi vožnje z napačnim gorivom v okvari oziroma bi nadaljevanje vožnje povzročilo okvaro vozila.
- (2) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila iz kraja asistenčnega primera, skladno z določili 9. člena teh pogojev;
- (3) Zavarovalnica krije stroške praznjenja in čiščenja rezervoarja za gorivo, cevodovod in menjavo čistilca za gorivo. Stroški čistilca za gorivo s tem zavarovanjem niso kriti;
- (4) Zavarovalnica ne krije stroškov nastalih okvar na motorju in sistemu za oskrbo z gorivom.

8. člen - REŠEVANJE VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira reševanje vozila v asistenčnem primeru, ko je vozilo potrebno reševati iz prepadov, jarkov, blatnih zemljišč, vode ipd.
- (2) Zavarovalnica krije stroške reševanja vozila v celoti.

9. člen - VLEKA ALI PREVOZ VOZILA

- (1) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali pomoč pri težavah s ključi vozila ni bila uspešna.
- (2) Zavarovalnica organizira vleko ali prevoz vozila v asistenčnem primeru tudi, ko električno vozilo zaradi pomanjkanja električne energije med vožnjo (izpraznjena ali slabo napolnjena pogonska baterija) postane nevozno. V tem primeru zavarovalnica krije največ tri asistenčne primere v zavarovalnem obdobju. Zavarovalnica ne krije stroškov polnjenja in s polnjenjem baterije povezanih stroškov (npr. parkiranje).
- (3) Zavarovalnica krije stroške vleke ali prevoza vozila s kraja asistenčnega primera do:
 - 1) najbližje ustrezne servisne delavnice;
 - 2) najbližje polnilne postaje;
 - 3) zavarovančevega bivališča, sedeža ali drugega mesta, če tako določi zavarovalnica.

Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov dodatne vleke ali prevoza v istem asistenčnem primeru. Izjemoma, pod pogojem, da na izbranem servisu ni možno odpraviti napake ali izvesti popravila, zavarovalnica organizira in krije stroške dodatne vleke ali prevoza vozila.
- (4) Zavarovalnica krije dejanske stroške opravljenih vleke ali prevozov vozila za posamezen asistenčni primer v celoti.
- (5) Zavarovalnica ne organizira in ne krije stroškov prevoza tovora v zavarovanem vozilu.

10. člen - DOSTAVA BENCINSKEGA ALI DIZELSKEGA GORIVA

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo goriva v asistenčnem primeru, ko zavarovancu med vožnjo zmanjka goriva.
- (2) Zavarovalnica krije stroške za dostavo goriva v količini, ki bo zadoščala za nadaljevanje vožnje do najbližje črpalke za gorivo.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov goriva.

11. člen - DOSTAVA NADOMESTNIH DELOV V TUJINO

- (1) Zavarovalnica organizira dostavo nadomestnih delov v asistenčnem primeru, ki se je dogodil v tujini, kadar je vozilo potrebno popraviti in v kraju popravila ni nadomestnega dela.
- (2) Zavarovalnica krije stroške dostave nadomestnih delov, za stroške nakupa pa denar založi. Zavarovanec se zaveže stroške za nakup nadomestnih delov povrniti zavarovalnici po njenem pozivu za plačilo.
- (3) Zavarovalnica ni dolžna organizirati dostave nadomestnih delov, če le-teh ni možno kupiti v Republiki Sloveniji ali če jih zaradi carinskih ali drugih predpisov ni dovoljeno izvoziti iz Republike Slovenije ali uvoziti v tujo državo, kjer se vozilo popravlja.

12. člen - CARINJENJE IN PREVOZ NA ODPAD ALI ODPSTOP POŠKODOVANEGA VOZILA TUJI DRŽAVI

- (1) Zavarovalnica organizira carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi, če je asistenčni primer, ki ima za posledico uničenje vozila, nastal v tujini. Zavarovalnica na podlagi zavarovančevega pooblastila uredi postopek carinjenja in poskrbi za odvoz ostankov vozila na odpad.
- (2) Zavarovalnica krije stroške postopka carinjenja in odvoza na odpad.
- (3) Zavarovalnica ne krije drugih stroškov in dajatev.

13. člen - ZAČASNA HRAMBA VOZILA

Zavarovalnica krije stroške hrambe vozila (ležarina), če mora vozilo ostati v varnem prostoru. Stroške hrambe po asistenčnem primeru zavarovalnica krije v celoti.

II. Skrb za zavarovance

14. člen - PREVOZ ZAVAROVANCEV

- (1) Zavarovalnica organizira prevoz zavarovancev in njihove prtljage v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti na kraju asistenčnega primera ali je vozilo izginilo.
- (2) Zavarovalnica za zavarovance organizira prevoz do:
 - 1) ustrezne servisne delavnice, kjer se bo vozilo popravljalo;
 - 2) bivališča ali sedeža;
 - 3) namembnega kraja;
 - 4) hotela.

- (3) Kadar je opravljen prevoz vozila in zavarovancev do najbližje ustrezne servisne delavnice, kjer se ugotovi, da vozilo ne bo usposobljeno za vožnjo še isti dan, zavarovalnica krije tudi stroške za prevoz zavarovancev in prtljage od servisa do bivališča ali sedeža, ali hotela.
- (4) Zavarovanci lahko zahtevajo prevoz s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja, če je ta kraj od kraja asistenčnega primera bližje, kot je kraj njihovega bivališča ali sedeža.
- (5) Zavarovalnica organizira prevoz z enim od naslednjih prevoznih sredstev:
 - 1) vozilom izvajalca vleke zavarovančevega vozila;
 - 2) javnim prevoznim sredstvom;
 - 3) taksijem.

Prevozno sredstvo in način prevoza določi zavarovalnica. Pri asistenčnem primeru v tujini bo vozne karte praviloma priskrbel zavarovalnica. Sicer bo zavarovalnica stroške za nakup voznih kart povrnila po predložitvi računov o nakupu voznih kart.
- (6) Zavarovalnica krije dejanske stroške prevoza za eno od destinacij iz (2) odstavka tega člena v celoti.
- (7) Zavarovalnica ne organizira asistenčne storitve prevoza za vrnitev zavarovancev v asistenčnem primeru, ko je bil prevoz že organiziran s kraja asistenčnega primera do namembnega kraja.
- (8) Če je po nastanku asistenčnega primera zavarovalnica organizirala prevoz vozila na servis in je servis tudi opravil odobrena popravila, pa zavarovalnica organizira in krije dejanske stroške prevoza lastnika oziroma enega izmed zavarovancev zaradi prevzema vozila. Na željo zavarovanca pa lahko zavarovalnica organizira dostavo popravljenega vozila s servisa na naslov prebivališča oz. sedeža zavarovanca, v kolikor se je vozilo popravljalo na pogodbenem servisu zavarovalnice ali pooblaščenem servisu znamke vozila.
- (9) Zavarovalnica ne krije stroškov prevoza tovora ali s tem povezane izgube dohodka.

15. člen - NADOMESTNO VOZILO

- (1) Zavarovalnica organizira najem nadomestnega vozila na zahtevo zavarovanca v asistenčnem primeru, ko zavarovanega motornega vozila ni mogoče popraviti v servisni delavnici isti dan v roku dveh ur ali je izginilo.
- (2) Zavarovalnica organizira najem osebnega avtomobila največ enake kategorije, kot je zavarovani osebni avtomobil, ob upoštevanju lokalnih možnosti oziroma razpoložljivosti vozil. Če je zavarovano vozilo motorno bivalno vozilo (avtodom), zavarovalnica ne zagotovi nadomestnega avtodoma ampak osebni avtomobil ob upoštevanju razpoložljivih lokalnih možnosti. Enaka merila zavarovalnica upošteva tudi v primerih, kadar je zavarovano vozilo tovorno vozilo oziroma motorno kolo.
- (3) Zavarovalnica ne zagotavlja nadomestnega vozila z vgrajeno napravo oziroma dodatno opremo namenjeno prevozu prtljage ali tovora (vlečna kljuka, prtljažnik, razni nosilci, strešni kovčki in podobno). V okviru razpoložljivih možnosti pa lahko organizira tudi tako opremljeno vozilo. Zavarovalnica ne zagotavlja nadomestnega vozila opremljenega in prilagojenega izvajanju poslovne dejavnosti oziroma funkcionalno prirejenega posebnim potrebam.
- (4) Zavarovanec je dolžan spoštovati pogoje najemodajalca vozila, ki so določeni v najemni pogodbi za nadomestno vozilo. Zavarovalnica za kršitve navedene pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti.
- (5) Zavarovalnica krije stroške najema, če se vozilo popravlja na pogodbenem servisu Zavarovalnice Triglav ali drugem pooblaščenem servisu znamke vozila, ki ga odobri zavarovalnica, od nastanka oz. prve prijave asistenčnega primera do dokončnega popravila zavarovanega vozila oz. do izplačila zavarovalnine oz. njenega nespornega dela v primeru popolne škode, vendar ne več kot 45 dni.
- (6) Če pa se poškodovano ali okvarjeno vozilo popravlja mimo določil predhodnega odstavka, zavarovalnica krije stroške najema do popravila zavarovanega vozila, vendar največ za 8 dni.
- (7) Za potrebe tega člena se za asistenčni primer šteje tudi nepričakovani dogodek, ko je vozilo vožno in predano v popravilo na pogodbeno ali pooblaščen delavnico za ličarsko kleparsko dela. Zavarovalnica organizira in krije stroške najema nadomestnega vozila za čas popravila zavarovanega vozila skladno z zapisnikom cenilne službe, vendar največ za 45 dni.
- (8) Zavarovanje krije stroške dostave in prevzema nadomestnega vozila.
- (9) Če zavarovanec na nadomestnem vozilu povzroči škodo in je najemodajalec upravičen do zavarovalnine po zavarovanju avtomobilskega kaska, zavarovalnica krije stroške morebitne odbitne franšize, ki bi jo moral pokriti zavarovanec.
- (10) Zavarovalnica ne krije stroškov:
 - 1) za gorivo, cestnine, parkirnine ipd.;
 - 2) morebitnih dodatnih zavarovanj, razen tistih, ki so kot obvezna dogovorjena v pogodbi o najemu vozila.
- (11) Če zavarovalnica organizira asistenčno storitev najema nadomestnega vozila, ne organizira in ne krije stroškov drugih vrst prevoza, razen v primeru prevoza zaradi prevzema vozila po (8) odstavku 14. člena teh pogojev.

16. člen - ZALOŽITEV DENARNIH SREDSTEV IN POMOČ PRI ORGANIZACIJI POPRAVILA VOZILA V TUJINI

- (1) V asistenčnih primerih nezmožnosti uporabe vozila zaradi poškodbe, okvare ali kadar je bila zavarovancu ukradena gotovina oz. dokumenti ali je prišlo do izgube denarnih sredstev, zavarovalnica zavarovancu ob njegovem soglasju lahko omogoči založitev denarnih sredstev. Način dostave finančnih sredstev je odvisen od lokalnih in časovnih zmožnosti.
- (2) V primerih, kadar je asistenčni primer nastal zaradi poškodbe vozila v prometni nesreči, zavarovalnica lahko nudi pomoč pri organizaciji popravila in založitev denarnih sredstev v višini stroškov popravila pod pogojem, da se vozilo v tujini popravlja na pogodbenem servisu Zavarovalnice Triglav ali drugem servisu, ki ga odobri zavarovalnica in zavarovanec zavarovalnici posreduje:
 - 1) podatke o izvajalcu storitve;
 - 2) fotografije poškodovanega vozila oz. dokaze o obsegu nastale škode;
 - 3) predračun stroškov popravila s specifikacijo del in rokom trajanja popravila;
 - 4) podatke, potrebne za registracijo zavarovalnega primera;
 - 5) podpisano izjavo Zavarovalnice Triglav, na kateri s podpisom soglaša z višino in vračilom prejetih finančnih sredstev skladno z 23. členom teh pogojev.
- (3) V primerih, kadar je asistenčni primer nastal zaradi okvare na vozilu, zavarovalnica lahko nudi pomoč pri organizaciji popravila in založitev denarnih sredstev v višini stroškov popravila pod pogojem, da se vozilo v tujini popravlja na pogodbenem servisu Zavarovalnice Triglav ali drugem servisu, ki ga odobri zavarovalnica in zavarovanec zavarovalnici posreduje:
 - 1) podatke o izvajalcu storitve;
 - 2) predračun stroškov popravila s specifikacijo del in rokom trajanja popravila;
 - 3) podpisano izjavo Zavarovalnice Triglav, na kateri s podpisom soglaša z višino in vračilom prejetih finančnih sredstev skladno z 23. členom teh pogojev.
- (4) V primeru trenutne nezmožnosti plačila zaradi tatvine, izgube denarnih sredstev ali dokumentov v tujini, zavarovalnica zavarovancu ob njegovem soglasju lahko omogoči založitev denarnih sredstev do 400 EUR pod pogojem, da zavarovanec zavarovalnici posreduje:
 - 1) policijsko potrdilo o prijavi tatvine ali vloma, odtujitvi denarnih sredstev ali dokumentov ali njihovi izgubi;
 - 2) podpisano izjavo Zavarovalnice Triglav, na kateri s podpisom soglaša z višino in vračilom prejetih finančnih sredstev skladno z 23. členom teh pogojev.
- (5) Zavarovalnica od zavarovanca zahteva povračilo založenih denarnih sredstev, skupaj s transakcijskimi stroški.
- (6) Zavarovalnica pa od zavarovanca ne zahteva povračila založenih denarnih sredstev in z njimi povezanih transakcijskih stroškov, kadar jih zavarovalnica lahko regresira iz drugih vrst in oblik zavarovanj, ki jih ima zavarovanec sklenjene pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17. člen - NAMESTITEV V HOTELU

- (1) Zavarovalnica organizira namestitev v hotelu v asistenčnem primeru, ko vozila ni mogoče popraviti še isti dan ali je izginilo, če je kraj asistenčnega primera od bivališča ali sedeža zavarovanca oddaljen najmanj 150 km in ni mogoče ali primerno opraviti prevoza v skladu z 2) in 3) točko (2) odstavka 14. ali 15. člena teh pogojev.
- (2) Zavarovalnica krije stroške namestitve v hotelu z največ tremi zvezdicami, omejeno do tri nočitev z zajtrkom, če vozilo tudi drugi dan po asistenčnem primeru ni popravljeno ali najdeno.
- (3) Zavarovalnica ne krije stroškov telefoniranja iz hotela, sobne postrežbe in drugih hotelskih storitev.

18. člen - NADOMESTNI VOZNIK V TUJINI

- (1) Zavarovalnica priskrbi nadomestnega voznika v asistenčnem primeru, ki je nastal v tujini, če nihče izmed zavarovancev, ki bi sicer mogel in smel voziti, zaradi poškodbe, ki je v vzročni zvezi z nastankom asistenčnega primera, ni sposoben voziti vozila tudi 12 ur po tem, ko je bilo vozilo usposobljeno za vožnjo.
- (2) Zavarovalnica krije stroške nadomestnega voznika za prevoz vozila in zavarovancev do njihovega bivališča.
- (3) Zavarovalnica ne krije drugih stroškov tega prevoza (gorivo, cestnine ipd.).
- (4) Nesposobnost za vožnjo morajo zavarovanci, ki bi sicer mogli in smeli voziti, dokazati z mnenjem zdravnika.

19. člen - POMOČ V PRIMERU SMRTI V TUJINI

- (1) Zavarovalnica organizira pomoč v primeru smrti v tujini v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri kdo od zavarovancev umre.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prevoza umrle osebe do kraja pokopa v Republiki Sloveniji.

20. člen - OBISK SVOJCEV POŠKODOVANEGA ZAVAROVANCA V TUJINI

- (1) Zavarovalnica omogoči enkratni obisk dveh svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri se je kdo od zavarovancev tako poškodoval, da mora ostati v bolnišnici v tujini več kot tri dni.
- (2) Zavarovalnica krije stroške povratne vozovnice za prevoz z javnim prevoznim sredstvom.
- (3) Zavarovalnica krije stroške prenočevanja dveh svojcev poškodovanega zavarovanca v hotelu z največ tremi zvezdicami, omejeno do dve nočitvi.

21. člen - SPREMSTVO MLADOLETNIH ZAVAROVANCEV

- (1) Zavarovalnica priskrbi spremstvo mladoletnim zavarovancem v asistenčnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, v kateri so se vsi polnoletni zavarovanci tako poškodovali, da so morali ostati v bolnišnici ali so umrli.
- (2) Zavarovalnica krije stroške prevoza z javnim prevoznim sredstvom za mladoletne zavarovance in spremljevalca do kraja njihovega bivališča.

22. člen - INFORMACIJE

Zavarovalnica daje zavarovancem informacije o načinu odpravljanja posledic dogodka, ki je vzrok za asistenčni primer.

23. člen - PODROČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

Zavarovanje avtomobilске asistence COMFORT velja za asistenčne primere, ki se zgodijo na območju Republike Slovenije in na geografskem območju Evrope.

24. člen - OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ASISTENCE

- (1) Zavarovalnica ne zagotavlja storitve in ne krije stroškov:
 - 1) če asistenčni center ni bil obveščen o dogodku in si je upravičenec sam organiziral storitev;
 - 2) če je storitev iz tega zavarovanja organiziral zavarovanec brez dovoljenja asistenčnega centra oziroma jih je opravil izvajalec, ki ga ni določil asistenčni center;
 - 3) če zavarovanec poda lažne podatke o zavarovanju in o okoliščinah asistenčnega primera;
 - 4) če je asistenčni primer nastal na "off-road" vožnjah, organiziranih tekmovanjih, treningih ali ocenjevalnih vožnjah po tovarniških dvoriščih, avtodromih in drugih stezah, določenih za ta namen;
 - 5) če je asistenčni primer nastal ob uporabi vozila za poklicne prevoze oseb (taksi, rent-a-car in nadomestna vozila), so krite le storitve iz 1. odstavka 4. člena teh pogojev;
 - 6) če je asistenčni primer nastal zaradi vojn, invazij ali državljskih vojn, izredov ali demonstracij ali med mobilizacijo vozila;
 - 7) če je asistenčni primer nastal zaradi delovanja jedrske energije, eksplozivnega tovora ali naravnih nesreč (potres, poplava ipd.);
 - 8) ki nastanejo zaradi prekoračitve najkrajšega potrebnega roka za popravilo vozila;
 - 9) zaradi ponavljajočih se enakih težav z zavarovanim vozilom v kratkem času (npr. ponovna okvara zaradi slabega akumulatorja);
- (2) Zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za kvaliteto dela in storitev, opravljenih s strani izvajalcev storitev, kakor tudi ne za škodo, ki bi jo le-ti povzročili.

25. člen - VRAČILO ZALOŽENIH SREDSTEV

Zavarovalnica zahteva povračilo založenih denarnih sredstev od zavarovanca, kateremu je bila nudena in plačana asistenčna storitev, za tisti del plačanih stroškov, ki ni krit s temi ali drugimi zavarovanji, sklenjenimi pri Zavarovalnici Triglav oz. presega obseg zavarovalnega jamstva. Zavarovanec je dolžan finančna sredstva vrniti zavarovalnici v skladu s pozivom.

26. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalčeva izjava, da na to podaljšanje ne pristane.

Če pride v respiro roku do asistenčnega primera, je zavarovalec dolžan plačati zavarovalno premijo za celo zavarovalno leto.

27. člen - ODSVOJITEV ZAVAROVANE STVARI

- (1) Pri zamenjavi uporabnika oziroma lastnika zavarovane stvari zavarovanje preneha ob 24. uri tistega dne, ko novi uporabnik oziroma lastnik prevzame zavarovano stvar.

- (2) Zavarovanec ima ob izročitvi pisnega zahtevka pravico terjati povračilo premije za neuporabljeni čas zavarovanja, če v tem zavarovalnem letu ni bilo asistenčnega primera.
- (3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi tedaj, če je z eno zavarovalno polico zavarovanih več stvari.
- (4) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

28. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB ASISTENČNEM PRIMERU

- (1) Zavarovanec je dolžan ob asistenčnem primeru:
 - 1) takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil in zmanjšal nadaljnje nastajanje škode in ob tem upoštevati navodila zavarovalnice oziroma službe za pomoč na cesti. V vsakem primeru pa se je dolžan vesti racionalno kot dober gospodar;
 - 2) poklicati asistenčni center zavarovalnice. V obvestilu mu mora dati identifikacijske podatke o zavarovancu, vozilu, sklenjenem zavarovanju (številka police) in številu potnikov. Zavarovanec mora za preveritev navedenih podatkov na zahtevo izvajalca storitve le-temu predložiti ustrezne dokumente;
 - 3) se ravnati po navodilih zavarovalnice. Samo s posebnim dovoljenjem zavarovalnice lahko zavarovanec najame drugega izvajalca storitev. Zavarovalnica v tem primeru krije stroške storitve samo do višine, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.

- (2) Škodo na vozilu mora zavarovanec odpraviti v najkrajšem roku, ki je v konkretnem primeru potreben za popravilo razen, če je daljši rok odobrila Zavarovalnica Triglav ali je ugotovljena popolna škoda.
- (3) V izjemnih primerih (zahtev prometne varnosti, preprečevanja večje škode, nezmožnost prijave zavarovanca zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči, ipd), ko asistenčni center zaradi izrednih okoliščin ni bil obveščen o zavarovalnem primeru ob samem nastanku, zavarovalnica ob predložitvi ustreznih dokazil povrne stroške opravljenih asistenčnih storitev v višini, do katere bi jih krila svojemu pogodbenemu izvajalcu storitev.
- (4) Zavarovanec mora storitve, ki jih zavarovalnica po teh pogojih ne plača ali ne plača v celoti, plačati izvajalcu storitve sam, če ni s temi pogoji drugače določeno.
- (5) Zavarovanec je na poziv asistenčnega centra dolžan posredovati potrebno dokumentacijo za reševanje asistenčnega primera (račun o opravljenem popravilu, delovni nalog) in s tem upravičiti izvedene asistenčne storitve.
- (6) Zavarovanec se zavezuje zavarovalnici povrniti izplačane zneske in druge stroške za opravljeno asistenčno storitev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila, če se po nudenju storitve ugotovi, da je dogodek izključen iz zavarovanja ali da je zavarovanec kršil določila o obveznosti zavarovanca ob asistenčnem primeru, ki jih ima po prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.

29. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila

1. člen - UVODNE DOLOČBE

Ti pogoji se uporabljajo za zavarovanje pravne zaščite v zvezi z uporabo vozila in izrazi v njih pomenijo:

- **zavarovalec**
oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo;
- **zavarovanec**
oseba, katere interes je zavarovan; zavarovalec in zavarovanec je ista oseba, razen pri zavarovanju na tuj račun;
- **zavarovalna polica**
listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in sestavni del zavarovalne pogodbe;
- **sozavarovana oseba**
oseba, na katero se poleg zavarovanca razširja zavarovalno kritje;
- **zavarovalni primer**
dogodek, ki utegne imeti za posledico uveljavljanje zahtevkov upravičencev za povračilo škode;
- **zavarovalna vsota**
znesek, do katerega zavarovalnica jamči za posamezen zavarovalni primer;
- **zavarovalnina**
znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni pogodbi.

2. člen - ZAVAROVALNO KRITJE

To zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji:

- 1) stroške obrambe v kazenskih in prekrškovnih postopkih zoper zavarovanca zaradi prometne nesreče, ki je nastala z uporabo zavarovanega vozila; niso pa krite denarne kazni, izrečene v teh postopkih;
- 2) stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava za škodo v zvezi s prometno nesrečo pri uporabi zavarovanega vozila, ki je nastala zaradi telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti zavarovane osebe ter zaradi uničenja, poškodbe ali izginitve zavarovančeve stvari, kakor tudi za stroške obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo iz uporabe zavarovanega vozila.

3. člen - ZAVAROVANE OSEBE

Poleg zavarovanca so zavarovane tudi vse osebe (sozavarovane osebe), ki imajo po volji zavarovanca to vozilo v uporabi oziroma ga uporabljajo skupaj z zavarovancem (voznik ali potnik v zavarovanem vozilu).

4. člen - ZAVAROVANO VOZILO

- (1) S tem zavarovanjem se zavaruje pravna zaščita zaradi uporabe motornih in priklopnih vozil, ki so določena s premijskim cenikom za zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila.
- (2) Zavarovalno kritje motornega vozila se razteza tudi na zavarovanje priklopnega vozila, dokler je priklopno vozilo speto z motornim vozilom in potem, ko ločeno od motornega vozila učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim.
- (3) Kadar pa priklopno vozilo ni speto z motornim vozilom, niti ko ločeno od motornega vozila ne učinkuje v funkcionalni povezanosti z njim, učinkuje zavarovalno kritje samo, če je za priklopno vozilo posebej sklenjeno zavarovanje pravne zaščite.

5. člen - ZAVAROVALNA VSOTA

- (1) Ne glede na število zavarovancev, upravičenih iz enega zavarovalnega primera, je zgornja meja obveznosti zavarovalnice zavarovalna vsota, ki je navedena v polici.
- (2) Če ima iz enega zavarovalnega primera pravico do zavarovalne zaščite več zavarovancev, zavarovalna vsota pa ne zadošča za kritje stroškov njihove pravne zaščite, se pravice zavarovancev do zavarovalnice sorazmerno zmanjšajo.
- (3) Zavarovalna vsota, navedena v polici, velja ves čas trajanja zavarovanja, ne glede na število zavarovalnih primerov.

6. člen - ZAVAROVALNI PRIMER

Za zavarovalni primer se šteje prometna nesreča, zaradi katere je lahko proti zavarovancu uveden kazenski ali prekrškovni postopek ali v kateri zavarovanec utrpí škodo, za katero je odgovorna oseba, ki ni zavarovana s tem zavarovanjem ali zaradi katere proti zavarovancu uveljavljajo povračilo škode.

7. člen - NEZAVAROVANE NEVARNOSTI

Zavarovanje ne krije stroškov pravne zaščite:

- 1) pri uveljavljanju medsebojnih zahtevkov sozavarovanih oseb in proti zavarovancu oziroma zavarovalcu, kakor tudi ne proti zavarovalnici, ki krije odgovornost navedenih oseb;
- 2) pri uveljavljanju zahtevkov iz zavarovalnih pogodb oseb, zavarovanih s to pogodbo;
- 3) pri uveljavljanju zahtevkov zaradi poškodovanja tovara, ki se proti plačilu prevaža z zavarovanim vozilom;
- 4) zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak dogodek;
- 5) zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom jedrskega materiala;
- 6) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času sodelovanja na dirkah, vadbenih vožnjah ali drugih tekmovanjih;
- 7) ki izvirajo iz zavarovalnega primera, nastalega v času, ko je zavarovano vozilo mobilizirano ali ga je zasegla oblast v mirnodobnem času.

8. člen - IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC

- (1) Zavarovanec in upravičeni voznik vozila izgubita svoje pravice iz zavarovanja:
 - 1) če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to določeno v zavarovalni pogodbi;
 - 2) če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil, razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov, ki urejajo ta pouk;
 - 3) če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
 - 4) če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Šteje se, da je voznik pod vplivom alkohola v naslednjih primerih:

 - a) če ima zaradi uživanja alkoholnih pijač v krvi več kot 0,50 grama alkohola na kilogram krvi oziroma če ima več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka;
 - b) če ne glede na količino alkohola v organizmu kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu;
 - c) če je alkotest pozitiven, voznik pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
 - d) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi, oziroma stopnje alkoholiziranosti v trenutku nastanka prometne nesreče.

Šteje se, da je voznik pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:

 - a) če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje v prometu zaradi uživanja prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali če po prometni nesreči uživa prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi ter tako onemogoči ugotavljanje prisotnosti navedenih snovi v organizmu v trenutku nastanka prometne nesreče;

- f) če se po prometni nesreči izmakne preiskavi ali jo odkloni oziroma odkloni možnost ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu.
- 5) če je voznik škodo povzročil namenoma;
- 6) če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno. Šteje se, da vozilo ni bilo tehnično brezhibno, če ni imelo veljavnega tehničnega pregleda;
- 7) če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.
- (2) Zavarovanec in upravičeni voznik vozila ne izgubita svojih pravic po prejšnjih določbah tega člena, če zavarovanec oziroma upravičeni voznik vozila dokaže:
- a) da ni kriv za obstojanje okoliščin iz 2), 6) in 7) točke (1) odstavka tega člena,
- b) da nastanek škode ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholizirano ali uživanjem prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
- (3) Svojih pravic iz zavarovanja ne izgubi lastnik vozila in upravičeni potnik v zavarovanem vozilu, če niso vedeli in niso mogli vedeti za okoliščine, zaradi katerih zavarovanec oziroma upravičeni voznik zavarovanega vozila izgubi zavarovalne pravice po 1), 2), 3), 4), in 6) točki (1) odstavka tega člena.

9. člen - ZAVAROVALNE OBVEZNOSTI

- (1) Zavarovanec je dolžan:
- 1) zavarovalnico takoj, popolnoma in po pravici obvestiti o zavarovalnem primeru, o ukrepih državnih organov proti zavarovancu ter ji izročiti vso dokumentacijo, ki jo ima;
 - 2) sporočiti zavarovalnici ime odvetnika takoj, ko ga je izbral;
 - 3) da vse račune za obrambo ali uveljavljanje zahtevkov pred plačilom predloži zavarovalnici v kontrolo, razen če o njih odloči sodišče ali upravni organ;
 - 4) storiti vse, da se stroški po nepotrebnem ne zvišujejo, posebno ne z nepotrebnim podaljševanjem sodnih in upravnih postopkov in zahtevati povračilo stroškov najprej od osebe, ki jih je kakorkoli dolžna povrniti;
 - 5) pred sodnim uveljavljanjem ali obrambo zahtevkov, posebej še pred izpodbijanjem sodne odločbe ali sklenitvijo poravnave vprašati zavarovalnico za mnenje o možnostih za uspeh. Če zavarovanec ne spoštuje mnenja zavarovalnice in se po končanem postopku ugotovi, da je bilo mnenje zavarovalnice pravilno, sme zavarovalnica odkloniti izplačilo zavarovalnine oziroma njeno izplačilo zmanjšati glede na pravilnost mnenja in izid samega postopka.
- (2) Če zavarovanec krši katero od obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora zavarovalnici povrniti morebitno škodo, ki jo ima ta zaradi zavarovalne kršitve.

10. člen - OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Zavarovalnica krije vse potrebne stroške, ki nastanejo z uveljavljanjem zavarovalnih pravnih interesov od trenutka nastale škode.
- (2) Za potrebne stroške se štejejo stroški, ki nastanejo pri uveljavljanju tistih zavarovalnih pravnih interesov, pri katerih obstaja precejšnja verjetnost za uspeh. Preverjanje take verjetnosti ni potrebno pri stroških obrambe v kazenskem postopku.
- (3) Zavarovalno kritje obsega izvensodno varovanje pravnih interesov, kar lahko opravlja zavarovalnica sama ali pooblaščen odvetnik ter zastopanje pred sodišči in upravnimi organi na vseh stopnjah.
- (4) Zavarovalnica krije:
 - 1) stroške odvetnika po odvetniški tarifi, veljavni v kraju, kjer ima odvetnik ali njegov substitut svoj sedež;
 - 2) stroške sodnega oziroma upravnega postopka, ki jih mora plačati zavarovanec, in sicer: sodne oziroma upravne takse ter stroške izvedencev, prevajalcev in prič. Niso pa kriti stroški izvršbe v kazenskem in prekrškovnem postopku;
 - 3) v pravnem postopku za plačilo odškodnine tudi stroške nasprotna stranke, če jih mora plačati zavarovanec. Pod istimi pogoji krije zavarovalnica tudi stroške nasprotnega udeleženca v kazenskem oziroma v prekrškovnem postopku, če ta nastopa kot subsidiarni tožilec oziroma kot predlagatelj zahteve.
- (5) Kadar se pravdni postopek konča s poravnavo, je zavarovalnica dolžna plačati le tiste stroške, ki ustrezajo razmerju med dobljenim in izgubljenim delom odškodnine, razen če je poravnavo odobrila zavarovalnica.
- (6) V izvršilnem postopku na podlagi izvršljive sodne odločbe ali poravnave krije zavarovalnica pri izterjavi zavarovalnih odškodninskih zahtevkov stroške za največ tri izvršilne poskuse; ne krije pa stroškov, ki bi jih moral zavarovanec kakorkoli plačati nasprotnemu udeležencu.
- (7) Kadar mora zavarovanec v tujini plačati kavcijo, da bi se začasno izognil kazenskemu pregonu, jo namesto njega založi zavarovalnica. Zavarovanec jo mora zavarovalnici vrniti v šestih mesecih od dneva njenega plačila v evrski protivrednosti plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije kot referenčnem tečaju ECB.

- (8) Zahtevki iz tega zavarovanja razpolaga samo zavarovanec in sozavarovane osebe, druge osebe pa proti zavarovalnici nimajo direktnih zahtevkov.
- (9) Zavarovalnica mora najkasneje v 14 dneh po vložitvi zahtevka in prejemu potrebne dokumentacije za presojo o upravičenosti zahtevka zavarovanca pisno obvestiti, da je zavarovalno kritje podano ali pa zahtevek z utemeljitvijo zavrniti.

11. člen - OBMOČJE VELJAVNOSTI ZAVAROVANJA

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila velja, dokler so zavarovane stvari na geografskem območju Evrope, če z zavarovalno pogodbo ni drugače dogovorjeno.

12. člen - PODALJŠANO KRITJE (RESPIRO ROK)

Pri zavarovanju, sklenjenem za eno ali več let, se obojestranske obveznosti in pravice strank zavarovalne pogodbe podaljšajo za 30 dni (respiro rok), če zavarovalnici ni bila vsaj 3 dni pred iztekom zavarovanja vročena zavarovalne izjava, da na to podaljšanje ne pristane. Če pride v respiro roku do zavarovalnega primera, je zavarovanec dolžan plačati premijo za celo zavarovalno leto.

13. člen - PRENEHANJE ZAVAROVANJA

- (1) Če je bilo zavarovano vozilo uničeno ali odsvojeno, zavarovanje s trenutkom uničenja ali odsvojitve preneha.
- (2) Zavarovanje preneha tudi, če je zavarovano vozilo odjavljeno pri pristojnem organu ali je bila spremenjena njegova namembnost in sicer ob 24. uri tistega dne, ko je bila izvedena odjava vozila ali sprememba namembnosti zavarovanega vozila.
- (3) Pri dedovanju ali drugem univerzalnem nasledstvu lastništva zavarovanega vozila se zavarovalno razmerje ne spremeni.

14. člen - IZBIRA ODVETNIKA

- (1) Za zastopanje pred sodišči ali prekrškovnimi organi zavarovanec sam izbere odvetnika. Zavarovalnica zavarovanca opozori na njegovo pravico svobodne izbire odvetnika takoj, ko le-ta zahteva zavarovalno varstvo v sodnem postopku.
- (2) Odvetnika izbere zavarovalnica, če ga ob vložitvi zahteve za zavarovalno kritje ni izbral zavarovanec sam, njegova pooblastitev pa je zaradi varovanja pravnih interesov nujna.
- (3) Odvetnik je za izvajanje nalog neposredno odgovoren zavarovancu. V teh primerih jamstva zavarovalnice ni.

15. člen - PRESOJA VERJETNOSTI ZA USPEH

- (1) Če zavarovalnica zavarovancu odkloni zavarovalno zaščito, ker meni, da ni precejšnje verjetnosti za uspeh, zavarovanec pa pri svojem zahtevku vztraja, se spor med njima reši v izvedeniškem postopku z odvetniki.
- (2) Zavarovanec mora v 15 dneh po prejemu odklonitve zavarovalnice pisno predlagati uvedbo izvedeniškega postopka in istočasno imenovati odvetnika. Če zavarovanec odvetnika ne imenuje v navedenem roku, se šteje, da predlog za izvedeniški postopek ni bil podan.
- (3) Po prejemu zavarovalnega predloga za izvedbo izvedeniškega postopka mora zavarovalnica v 8 dneh imenovati svojega odvetnika.
- (4) Oba odvetnika v 8 dneh imenujeta tretjega odvetnika in skupaj sestavljajo izvedeniško komisijo. Komisija mora o spornem vprašanju odločiti v 15 dneh. Komisija odloča z večino glasov. Odločitev komisije je za zavarovanca in zavarovalnico obvezna.
- (5) Izvedeniška komisija sprejme odločitev v pisni obliki. V njej odloči tudi o stroških izvedeniškega postopka, ki jih stranki nosita v sorazmerju z uspehom v tem postopku.

16. člen - PREHOD ZAHTEVKOV NA ZAVAROVALNICO

Zavarovalni zahtevki za plačilo stroškov, ki mu jih je v skladu s temi pogoji plačala zavarovalnica, preidejo na njo (subrogacija). Če je zavarovanec dobil povrnjene stroške, ki mu jih je plačala tudi zavarovalnica, od druge osebe na podlagi drugega pravnega temelja, mora o tem takoj obvestiti zavarovalnico in ji vrniti od nje plačani znesek v 30-ih dneh od dneva, ko je prejel drugo plačilo. Od tega dne je dolžan plačati zavarovalnici tudi zakonite zamudne obresti, če je zavarovalnica plačala v domači valuti. Če pa je plačala stroške v tuji valuti, pa jih je dolžan povrniti v evrski protivrednosti plačane tuje valute po srednjem tečaju Banke Slovenije kot referenčnem tečaju ECB, na dan vračila.

17. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, v kolikor niso v nasprotju z določili teh pogojev.

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi

RAZLAGA IZRAZOV

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

- **upravičenec**
oseba, ki ji zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto oziroma njen ustrezeni del ali nadomestilo;
- **zavarovalna vsota**
največji znesek, do katerega zavarovalnica jamči;
- **zlom**
prelom kosti, kot tudi poka ali odlom kosti (fisura in abrupcija);
- **izpah**
popoln izpah kosti v sklepu;
- **ruptura**
popolno pretrganje, raztrganje mehkih tkiv.

1. člen - UVODNA DOLOČBA

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) so sestavni del zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi, sklenjene med zavarovalcem in Zavarovalnico Triglav, d.d. (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).

2. člen - ZAVAROVANE NEVARNOSTI

- (1) Zavarovanje krije sledeče nevarnosti, ki so posledica nezgode:
 - smrt,
 - težje poškodbe,
 - zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv.
- (2) Zavarovalno kritje velja le za tiste zavarovane nevarnosti, ki so navedene na zavarovalni polici.
- (3) V zavarovanje so vključene nezgode, ki se pripetijo zavarovanim osebam pri vožnji, upravljanju, opravlilih in delu z motornimi vozili, plovili, žičnicami, vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi, in sicer:
 - pri vožnji oziroma plovbi ter opravlilih z vozilom, plovilom, žičnico in vzpenjačo, ki so v neposredni zvezi s prometom;
 - pri nakladanju in razkladanju blaga z motornega vozila, prikolice, plovila, žičnice in vzpenjače;
 - pri delu na priključnem stroju, ki mu motorno vozilo, vezano na zavarovanje po teh splošnih pogojih, daje pogonsko silo.

3. člen - ZAVAROVANE OSEBE

- (1) Zavarujejo se vozniki in potniki pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, plovili, žičnicami, vzpenjačami in drugimi prevoznimi sredstvi ne glede na zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost.
- (2) Osebe, katerim je v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so v vsakem primeru izključene iz zavarovanja, razen če z zakonskimi predpisi ni drugače določeno.

4. člen - NEZGODA

- (1) Za nezgodo se šteje nenaden, nepredviden in od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančovo telo ter povzroči njegovo smrt, težje poškodbe ali zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv.
- (2) Nezgodo v smislu prejšnjega odstavka predstavljajo kot na primer: prometna nesreča, povozitev, trčenje, udarec s predmetom ali ob kakšen predmet, padec ali zdrs, vbod s kakšnim predmetom.
- (3) Za nezgodo se štejejo tudi naslednji nenadni, nepredvideni in od zavarovančeve volje neodvisni dogodki:
 - 1) zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par;
 - 2) okužba rane, ki je nastala zaradi nezgode;
 - 3) opekline z ognjem ali elektriko, vročimi predmeti, tekočinami ali paro, kislinami in lužinami;
 - 4) zadavitev in utopitev;
 - 5) dušitev ali zadušitev zaradi vdihavanja pare ali plinov;

- 6) prekomerni telesni napor, nagle telesne kretnje, do katerih pride brez zunanje dogodka, vendar le, če povzročijo najmanj popolno pretrganje mišic, popoln izpah sklepa, popolno pretrganje sklepnih vezi, ugotovljenih z artroskopijo ali MRI, popoln prelom zdravih kosti, ki so bili neposredno po poškodbi ugotovljeni v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi.

- (4) Za nezgodo se po splošnih pogojih ne štejejo:

- 1) vse navadne in nalezljive bolezni, kakor tudi bolezni, ki se prenašajo z ugrizom ali pikom živali (klopni meningitis, borelijoza, malarija in podobno);
- 2) infekcije in obolenja, ki nastanejo zaradi rezanja ali trganja žuljev in drugih izrastkov kože ter aktinčno povzročene bolezni;
- 3) medvretenčne kile (hernie disci intervertebralis), vse vrste lumbalgij, diskopatij, sakralgij, cervicobrahialgij ter drugih oblik draženja živčnih korenin, miofascitsov, koccigidinitisov, ishialgij, fibrozitsov in vse spremembe ledveno-križnega predela, ki so označene z analognimi termini ter ponavljajoči (habitualni ali recidivni) izpah ali izvin na istem sklepu, ne glede na vzrok;
- 4) odstop mrežnice (ablatio retinae) ne glede na vzrok;
- 5) posledice medicinskih posegov, ki se opravijo zaradi zdravljenja ali preprečevanja bolezni;
- 6) patološke spremembe na kosteh, zobovju, hrustancu, kot tudi posledice nezgode na patološko spremenjenih kosteh, zobovju, hrustancu.

5. člen - OBSEG OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Obveznost zavarovalnice je podana za nezgode, nastale med trajanjem zavarovalnega jamstva in le za tiste posledice nezgode, ki so bile ugotovljene in izkazane v zdravstveni dokumentaciji v prvem letu po nezgodi.
- (2) Ob nastanku zavarovalnega primera izplača zavarovalnica:
 - 1) **zavarovalno vsoto za nezgodno smrt**, če je zavarovanec zaradi nezgode umrl in je smrt nastopila v 180 dneh po nezgodi. V primeru, da je zavarovalnica izplačala nadomestilo za težje poškodbe, zavarovanec pa potem v roku 180 dni po nezgodi umre zaradi posledic nezgode, izplača zavarovalnica le še razliko med zavarovalno vsoto za nezgodno smrt in že izplačanim nadomestilom za težje poškodbe.
 - 2) **nadomestilo za težje poškodbe**, če je zavarovanec zaradi nezgode utrpel težjo poškodbo, ki je določena v Tabeli težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2, upošteva se spodnje določbe:
 - a) V Tabeli težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2 je določena višina nadomestila za posamezno poškodbo v odstotku od zavarovalne vsote, ki velja za težje poškodbe in je določena na polici.
 - b) Zavarovalnica izplača nadomestilo za težje poškodbe takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza, najkasneje pa v enem letu po nezgodi.
 - c) Če zavarovanec v posamezni nezgodi utrpi več različnih poškodb, ki so določene v Tabeli težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2, izplača zavarovalnica nadomestilo za vse poškodbe. Skupno nadomestilo pa ne more preseči zavarovalne vsote, ki velja za težje poškodbe in je določena na polici.
 - d) Če zavarovanec izgubi v nezgodi poškodovan ud, za katerega je po tej nezgodi že bilo izplačano nadomestilo za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe, izplača zavarovalnica le še razliko med nadomestilom, ki je že bilo izplačano za poškodbo tega uda po Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2 in nadomestilom, ki je določeno za izgubo tega uda po Tabeli težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2.
 - e) Tabela težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2 je sestavni del teh pogojev.
 - f) Za posledice nezgode, ki niso eksplicitno navedene v Tabeli težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2, zavarovalnica nima obveznosti.
 - 3) **nadomestilo za zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv**, če je zavarovanec zaradi nezgode utrpel poškodbo, ki je določena v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2, upošteva se spodnje določbe:

- a) V Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2 je določena višina nadomestila za posamezno poškodbo v odstotku od zavarovalne vsote, ki velja za zlome, izpahe, opeklino in poškodbe mehkih tkiv in je določena na polici.
- b) Zavarovalnica izplača nadomestilo za zlome, izpahe, opeklino in poškodbe mehkih tkiv takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza, najkasneje pa v enem letu po nezgodi.
- c) Če zavarovanec v posamezni nezgodi utрпи več različnih poškodb, ki so določene v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2, izplača zavarovalnica nadomestilo za vse poškodbe. Skupno nadomestilo pa ne more preseči zavarovalne vsote, ki velja za zlome, izpahe, opeklino in poškodbe mehkih tkiv.
- d) Ob zlomu več kosti hkrati zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača nadomestilo za vse zlome kosti, razen pri zlomu več vretenc, več reber ali več prstov zavarovalnica izplača nadomestilo za največ tri vretenca, tri rebra in dva prsta.
- e) V kolikor gre za odlom kosti ali poko kosti zavarovalnica izplača 50 % nadomestila, ki velja za zlom te kosti.
- f) Ob večkratnem zlomu iste kosti zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača nadomestilo za zlom te kosti le enkrat.
- g) Ob izpahu več sklepov hkrati zaradi ene nezgode zavarovalnica izplača nadomestilo za vse izpahe sklepov, razen v primeru izpaha več prstov na roki, zavarovalnica izplača nadomestilo za izpah največ dveh prstov na eni roki.
- h) Zavarovalnica izplača nadomestilo za opeklino III. stopnje.
- i) Če je zavarovanec imel že pred to nezgodo istovrstno poškodbo istega dela telesa, se pripadajoče nadomestilo, ki je določeno v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20, zniža za 50 %.
- j) Za poškodbo ahilove tetive, rupturo rotatorne manšete, rupturo kolenskih vezi in ostalih mišic in tetiv, ki ni operativno oskrbljena, ter je medicinsko dokazana z MRI, se prizna 30 % nadomestila določenega za operativno oskrbljeno tetivo po Tabeli Zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2.
- k) Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2 je sestavni del teh pogojev.
- l) Za posledice nezgode, ki niso eksplicitno navedene v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2, zavarovalnica nima obveznosti.

6. člen - OMEJITVE OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Če bi ob nezgodi - ne računajoč voznika motornega vozila - bilo število zavarovanjem zajetih oseb večje od števila, navedenega v polici, se zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med številom, navedenim v polici in številom oseb, ki so ob nezgodi zajete v zavarovanje.
- (2) Pri odsvojitvi vozila preneha zavarovanje ob 24.00 tistega dne, ko je bilo vozilo izročeno novemu lastniku. Hkrati preneha tudi jamstvo zavarovalnice. Zavarovanec je upravičen do neizkoriščenega dela premije, če v tem zavarovalnem letu ni bilo zavarovalnega primera.
- (3) Zavarovalnica izplača 75 % zavarovalnine v primeru nezgode, ki se zavarovancu pripeti kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik je ob nezgodi pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil in sicer ne glede na vzročno zvezo.
- (4) Zavarovalnica izplača 75 % zavarovalnine, če zavarovanec ob nezgodi ni uporabljal zaščitne čelade, ni bil pripet z varnostnim pasom v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa ali se je nezgoda zavarovancu pripetila kot sopotniku pri vožnji z vozilom, katerega voznik je brez predpisanega veljavnega vozniškega dovoljenja, razen če zavarovanec dokaže, da ni podana vzročna zveza.
- (5) V primeru, če je omejitev obveznosti zavarovalnice podana po dveh ali več kriterijih 3 in 4 odstavka, izplača zavarovalnica 55 % zavarovalnine.
- (6) Če se zavarovanec ne drži navodil lečečega zdravnika, zavarovalnica ni dolžna izplačati zavarovalnine v celoti, temveč v sorazmernem deležu, glede na povečane posledice, ki so zaradi tega nastale.
- (7) Če so na obseg posledic nezgode vplivala tudi predhodna obolenja, stanja ali hibe, se obveznost zavarovalnice zmanjša. V primeru prisotnih obolenj, stanj ali hib zavarovalnica izplača 50 % zavarovalnine.

7. člen - IZKLJUČITEV OBVEZNOSTI ZAVAROVALNICE

- (1) Izključene so vse obveznosti zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:
 - 1) zaradi potresa, naravnih nesreč, onesnaženja okolja ali radioaktivnega sevanja;
 - 2) neposredno ali posredno zaradi delovanja jedrske energije;
 - 3) zaradi vojnih operacij, uporov, nemirov, demonstracij, terorističnih dejanj ali sabotaž;

- 4) zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah, razen če je zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih del in delovnih nalog, ali na poziv pooblaščenih organov države zavarovalca;
- 5) pri upravljanju motornih in drugih vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja za upravljanje z vrsto in tipom, motornega in drugega vozila. Šteje se, da zavarovanec ima predpisano vozniško dovoljenje, kadar zaradi priprav in pri opravljanju izpita za pridobitev uradnega dovoljenja vozi pod neposrednim nadzorstvom osebe, ki po obstoječih predpisih lahko poučuje. Posledic po tej točki ni, če dejstvo, da zavarovanec ni imel predpisanega veljavnega dovoljenja, ni vplivalo na nastanek nezgode;
- 6) pri avtomobilskih, motociklističnih hitrostnih dirkah, motokrosu, rallyju, kartingu ter ostalih hitrostnih preizkušnjah, kakor tudi pri treningu za njih;
- 7) pri upravljanju in vožnji brez vednosti oziroma odobritve lastnika vozila, plovila, žičnice ali vzpenjače (nedovoljena uporaba).
- 8) zaradi motnje zavesti, epileptičnega napada, kapi, infarkta, bolezenskega stanja zavarovanca, kot tudi za vse posledice nezgode, ki nastanejo zaradi vseh vrst slabosti;
- 9) zaradi poskusa ali izvršitve samomora;
- 10) zaradi namerne povzročitve nezgodnega dogodka s strani zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca. Če je upravičenec več, nima zavarovalnica nobene obveznosti do tistega upravičenca, ki je namerno povzročil nezgodo;
- 11) pri pripravi, poskusu ali izvršitvi kazniviga dejanja, kakor tudi pri pobegu po takšnem dejanju;
- 12) zaradi delovanja alkohola, mamil ali narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil na zavarovanca ob nezgodi. Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja alkohola na zavarovanca:
 - če je kot voznik motornega vozila ob nezgodi imel več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka - (0,5 ‰ alkohola v krvi) ali več kot 0,48 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1 ‰ alkohola v krvi) ob drugih nezgodah;
 - če je alkotest pozitiven, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila s krvno analizo natančno ugotovljena stopnja alkohola v krvi;
 - če se po nezgodi izmakne ugotavljanju stopnje alkoholiziranosti oziroma jo odkloni, uživa alkohol oziroma drugače onemogoči ugotavljanje prisotnosti alkohola v krvi v času nezgodnega dogodka; Šteje se, da je nezgoda nastala zaradi delovanja mamil ali narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil na zavarovanca:
 - če se s strokovnim pregledom ali toksikološko preiskavo pri zavarovancu ugotovi prisotnost mamil ali drugih narkotikov;
 - če je s toksikološko preiskavo potrjena vsebnost psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil v urinu ali krvi v koncentraciji višji od terapevtskih doz;
 - če odkloni ali se izmakne ugotavljanju prisotnosti mamil ali narkotikov oziroma drugih psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil v njegovem organizmu.
- (2) Zavarovalnica ne krije stroškov pridobivanja zdravstvene dokumentacije, vključno s prevodi in kopijami te dokumentacije, ki jih je zavarovanec dolžan predložiti kot dokazilo o nastanku, obstoju in obsegu zavarovalnega primera, prav tako ne krije odvetniških stroškov oziroma stroškov drugega zastopanja v postopku prijave in reševanja zavarovalnega primera ter v pritožbenem postopku.

8. člen - PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

- (1) Zavarovanec, ki je poškodovan zaradi nezgode, je dolžan:
 - 1) po možnosti takoj iti k zdravniku oziroma poklicati zdravnika zaradi pregleda in pomoči, nemudoma ukreniti vse potrebno za zdravljenje ter se glede načina zdravljenja ravnati po zdravnikovih navodilih in nasvetih;
 - 2) zagotoviti ustrezna dokazila o nastanku in poteku nezgode;
 - 3) zavarovalnici pisno prijaviti nezgodo, brž ko mu zdravstveno stanje to omogoča;
 - 4) v prijavi nezgode podati zavarovalnici vsa potrebna obvestila in podatke, ki jih zavarovalnica zahteva za rešitev zavarovalnega primera, zlasti: kraj in čas, ko se je nezgoda pripetila, popoln opis nezgodnega dogodka, ime zdravnika, ki ga je pregledal ali ga zdravil, zdravniške izvide, fotokopijo evidence bolezni pri osebnem zdravniku in drugo dokumentacijo o poteku zdravljenja, vrsti telesnih poškodb, o nastalih in o morebitnih posledicah, kakor tudi podatke o telesnih hribah, pomanjkljivostih in boleznih, ki jih je imel že pred nezgodo.
- (2) Če je nezgoda povzročila zavarovančovo smrt je upravičenec zavarovanja dolžan to takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno dokumentacijo ter predložiti dokazila, da je bila smrt posledica nezgode.

9. člen - DOLOČANJE ZAVAROVALNIH UPRAVIČENCEV

- (1) Upravičenec za primer zavarovančeve smrti se določi v polici.
- (2) Če ni v polici drugače dogovorjeno, veljajo kot upravičenci v primeru zavarovančeve smrti:
 - 1) zavarovančevi otroci in zakonci v enakih delih;
 - 2) če ni zakonca, zavarovančevi otroci v enakih delih;
 - 3) če ni otrok, zakonci in zavarovančevi starši. V tem primeru pripada zakoncu polovica zavarovalne vsote, druga polovica pa staršem oziroma tistemu od staršev, ki živi. Če sta zavarovančeva starša umrla pred zavarovancem, pripada cela zavarovalna vsota zakoncu;
 - 4) če ni zakonca in otrok, zavarovančevi starši v enakih delih. Če živi samo eden od staršev, mu pripada cela zavarovalna vsota;
 - 5) če ni oseb, navedenih v prejšnjih točkah tega odstavka, so upravičenci dediči zavarovanca na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča.
- (3) Za zakonca se šteje oseba, ki je bila z zavarovancem v zakonu ob njegovi smrti.
- (4) Za primer težjih poškodb ter za primer zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv je upravičenec zavarovanec sam, če ni drugače dogovorjeno.

- (5) Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalnina izplača njegovim staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica lahko zahteva od skrbnika, da za ta namen predloži pooblastilo pristojnega skrbstvenega organa.
- (6) Če oseba, ki nastopa kot upravičenec, ni kot taka izrecno navedena v zavarovalni pogodbi, mora dokazati pravico do pridobitve zavarovalnine.

10. člen - SKUPNA DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

Poleg teh splošnih pogojev se uporabljajo tudi Skupna določila splošnih pogojev z oznako, ki je navedena na zavarovalni polici, kolikor niso v nasprotju z določili teh splošnih pogojev.

11. člen - ZAKLJUČNA DOLOČBA

Sestavni del splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredstvi sta tudi Tabela težjih poškodb PG-nvd-NMV-tpo/20-2 in Tabela zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv PG-nvd-NMV-tzio/20-2.

Tabela težjih poškodb

1. Difuzne poškodbe možganov s klinično ugotovljeno sliko (decerebracija, hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija)	100 %	19. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z ohranjeno kontrolo defekacije in uriniranja	80 %
2. Intrakranialni hematomi – operativno oskrbljeni:		20. Izguba roke v nadlahti ali komolčnem sklepu	70 %
- epiduralni	35 %	21. Izguba roke v podlahti	60 %
- subduralni	50 %	22. Izguba ene pesti	55 %
- intracerebralni	30 %	23. Izguba palca na roki	20 %
3. Popolna izguba vida na obeh očeh	100 %	24. Izguba kazalca	10 %
4. Popolna izguba vida na enem očesu	40 %	25. Izguba sredinca	7 %
5. Poškodba optičnega živca	30 %	26. Izguba prstanca ali mezinca, za vsak prst	4 %
6. Popolna gluhost obeh ušes	50 %	27. Izguba noge nad kolenom ali v kolenskem sklepu	70 %
7. Popolna gluhost enega ušesa	15 %	28. Izguba noge pod kolenom	40 %
8. Izguba celega nosu	30 %	29. Izguba enega stopala	35 %
9. Stenoza sapnika, zaradi česar je potrebna stalna trahealna kanila	30 %	30. Izguba palca na nogi	10 %
10. Serijski prelom reber (več kot 5) ali penetrantne poškodbe prsnega koša	30 %	31. Izguba ostalih prstov na nogi, za vsak prst	2 %
11. Penetrantne poškodbe srca in velikih krvnih žil prsnega koša s spremenjenim elektrokardiogramom glede na preostalo delazmožnost, določeno po NYHA klasifikaciji	60 %	32. Izguba ostalih pomembnih organov zaradi poškodbe	20 %
12. Penetrantne poškodbe srca in velikih krvnih žil prsnega koša z rekonstrukcijo aorte z implantatom	40 %	33. Paraliza živca facialis	35 %
13. Poškodba želodca z resekcijo	30 %	34. Paraliza živca axillaris	15 %
14. Poškodba črevesja z resekcijo	20 %	35. Paraliza radialnega živca	30 %
15. Poškodba jeter z resekcijo	30 %	36. Paraliza živca ulnaris	30 %
16. Anus praeternaturalis črevesja	60 %	37. Paraliza živca medianusa	30 %
17. Izguba ene ledvice	50 %	38. Paraliza živca femoralis	40 %
18. Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga (tetraplegija, triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontrole defekacije in uriniranja	100 %	39. Paraliza živca tibialis	25 %
		40. Paraliza živca peroneusa	25 %

Posebni pogoji:

V primeru delne izgube po točkah 8, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 in 32 izplača zavarovalnica 30 % nadomestila, ki je določeno za popolno izgubo po teh točkah.

Tabela zlomov, izpahov, opeklin in poškodb mehkih tkiv

I. ZLOMI

1. Zlom lobanje	20 %
2. Zlom obraznih kosti	15 %
3. Zlom čeljusti	15 %
4. Zlom rebra	3 %
5. Zlom prsnice	10 %
6. Zlom telesa vratnega vretenca	40 %
7. Zlom telesa prsnega vretenca	20 %
8. Zlom telesa ledvenega vretenca	20 %
9. Nestabilni zlom medenice	60 %
10. Stabilni zlom medenice	10 %
11. Zlom križnice	10 %
12. Zlom trtice	5 %
13. Zlom zapestnega sklepa	25 %
14. Zlom nadlahti	20 %
15. Zlom ramenskega sklepa	40 %
16. Zlom ključnice	10 %
17. Zlom obeh kosti podlahti na eni roki	25 %
18. Zlom ene kosti podlahti	15 %
19. Zlom komolčnega sklepa	35 %
20. Zlom prsta na roki	3 %
21. Zlom kolčnega sklepa	60 %
22. Zlom stegenice	20 %
23. Zlom kolenskega sklepa	50 %
24. Zlom golenice	20 %
25. Zlom skočnice ali skočnega sklepa	35 %
26. Zlom nartne kosti stopala	15 %
27. Zlom stopalnice	15 %
28. Zlom petnice	40 %
29. Zlom palca na nogi	3 %
30. Zlom ostalih prstov na nogi	1 %

II. IZPAHI

31. Izpah zapestnega sklepa	30 %
32. Izpah interfalangealnega sklepa roke	5 %
33. Izpah ramenskega sklepa	30 %
34. Popoln izpah akromioklavikularnega sklepa ali sternoklavikularnega sklepa	15 %
35. Izpah komolčnega sklepa	30 %
36. Izpah prsta na roki v MCP sklepu	5 %
37. Izpah kolčnega sklepa	50 %
38. Izpah kolenskega sklepa	40 %
39. Izpah skočnega sklepa	30 %
40. Izpah sklepov na stopalu	25 %

III. OPEKLINE

41. Opekline II. stopnje	
a) od 5 do 20 % telesne površine	10 %
b) nad 20 % telesne površine	40 %
42. Opekline III. stopnje	
a) od 5 do 20 % telesne površine	40 %
b) nad 20 % telesne površine	100 %

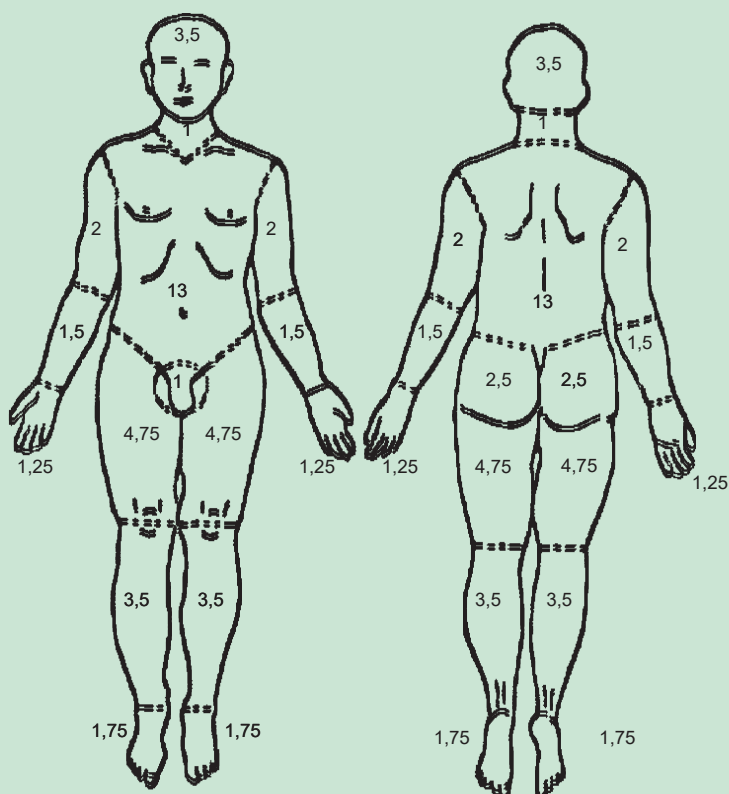
IV. POŠKODBE MIŠIC, TETIV IN VEZI

43. Ruptura kolenskih vezi - operativno oskrbljena	20 %
44. Ruptura rotatorne manšete - operativno oskrbljena	5 %
45. Ruptura vezi skočnega sklepa - operativno oskrbljena	10 %
46. Poškodba ahilove tetive - operativno oskrbljena	5 %
47. Ruptura meniskusa - operativno oskrbljena	2 %
48. Ruptura ostalih mišic in tetiv - operativno oskrbljena	10 %
49. Večje kožne rane nad 5 cm - šivane ali operativno oskrbljene	10 %

Ocena % opečene telesne površine

spredaj

zadaj



48 %

52 %

Vrednosti, navedene na sliki predstavljajo v % izražene deleže od celotne površine telesa.